

[경상남도교육청]

2025. 경남 학교 내 성희롱·성폭력 피해 사안 대응 서식 (2025. 4.)

목 록

1. 학교 내 성희롱·성폭력 피해 사안 대응 서식

- ① 학교 공문 서식 2
- ② 피해 사안 대응 서식 13

2. 참고 자료

- ① 조정·중재 합의서 예시 50
- ② 학교 성고충심의위원회 시나리오 예시 52
- ③ 경남권 성희롱·성폭력 상담 전문기관 목록 65

학교 내 성희롱 · 성폭력 피해 사안 대응 서식

① 학교 공문 서식

학교 공문 서식 목록

단계	연번	서식명	용도	쪽수
신고	1	성사안 피해 발생 보고	제출	4
	2	아동학대(성학대) 발생 보고	제출	5
	3	성희롱·성폭력 사건 발생 통보	여성가족부 제출	6
피해 조사	4	성사안 피해 조사 결과 보고	제출	7
심의	5	성고충심의위원회 개최	내부결재	8
	6	성고충심의위원회 참석 요청	위원 발송	9
	7	성고충심의위원회 심의 결과 보고	내부결재	10
	8	성고충심의위원회 심의 결과 보고	제출	11
재발 방지	9	사안 재발방지대책 보고	제출	12

성사안 피해 발생 보고 (제출)

○○학교

수신 경상남도교육청(민주시민교육과), 경상남도○○교육지원청
(경유)

제목 ○○학교 20○○-○호 사안 발생 보고

1. 관련: 「○○학교 성희롱·성폭력 예방 및 2차 피해 방지 지침」
2. 20○○-○호 성사안 피해 신고가 접수되어 불임과 같이 발생 보고를 제출합니다.

[학생 피해 사안인 경우]

- 붙임 1. 성사안 피해 발생 보고(㉠선까지 기재) 1부.[서식 ⑨]
2. 피해 진술서 1부.[서식 ②]
3. 보호자 의견서 1부.[서식 ③]
4. 피해 사안 처리 관련 동의 확인서 1부.[서식 ⑤]
5. (동의시) 피해 회복 지원 개인정보 수집·제공·이용 동의 확인서 1부. 끝.[서식 ⑥]

[교직원 피해 사안인 경우]

- 붙임 1. 성사안 피해 발생 보고(㉠선까지 기재) 1부.[서식 ⑨]
2. 성사안 피해 신고서 1부.[서식 ④]
3. 피해 사안 처리 관련 동의 확인서 1부.[서식 ⑤]
4. (동의시) 피해 회복 지원 개인정보 수집·제공·이용 동의 확인서 1부. 끝.[서식 ⑥]

- ※ 결재라인을 최소화하여 보안을 유지해야 합니다.
- ※ 민감정보 보호를 위해 공문 생산 시 대국민공개여부는 ‘비공개’, 공개제한근거는 ‘6호’, 직원열람제한은 ‘영구’로 설정합니다.
- ※ 피해자가 피해 당시 만18세 미만 학생인 경우 해당 양식과 [학교 공문서식②] 아동학대(성학대) 발생 보고를 동시에 진행합니다.
- ※ 수신처(도교육청 민주시민교육과, 교육지원청)를 확인한 후 발송합니다.
- ※ 피해자가 특수교육대상자인 경우 경남교육청 특수교육원에도 함께 발송합니다.
- ※ 1, 2월 신고접수된 건도 해당연도로 기재합니다.(학년도 아님)
예) 2025년 1월 발생 건: 2025-1호 사안 신고접수 보고

아동학대(성학대) 발생 보고 (제출)

○○학교

수신 경상남도교육청(민주시민교육과), 경상남도○○교육지원청

(경유)

제목 학생 생활 관련 사안 보고

1. 관련: ○○학교-○○(20○○.○.○.) “○○○○○○○○○○○○○○○○○○”
2. 현재 본교에 재학 중인 아동에게 아동학대 사안이 발생하였기에 불임과 같이 보고합니다.
 - ※ 「아동학대처벌법」 제35조(비밀엄수 등의 의무) 제1항에 따른 비밀 누설 금지

- 불임 1. 아동학대(성학대) 사안 발생 보고 1부.[서식 ⑩]
 2. (동의시) 피해 회복 지원 개인정보 수집·제공·이용 동의 확인서 1부. 끝.[서식 ⑥]

- ※ 민감정보 보호를 위해 공문 생산 시 대국민공개여부는 ‘비공개’, 공개제한근거는 ‘6호’, 직원열람제한은 ‘영구’로 설정합니다.
- ※ 피해자가 피해 당시 만18세 미만 학생인 경우 보고합니다. 교직원에 의한 만18세 미만 학생 피해인 경우 [학교 공문서식②] 성사안 피해 발생 보고를 동시에 진행합니다.
- ※ 수신처(도교육청 민주시민교육과, 교육지원청)를 확인한 후 발송합니다.
- ※ 성학대와 다른 아동학대가 같이 발생한 중복사안인 경우에는 도교육청 교육활동보호 담당관에도 함께 발송합니다.
- ※ 피해자가 특수교육대상자인 경우 경남교육청 특수교육원에도 함께 발송합니다.

성희롱 · 성폭력 사건 발생 통보 (제출)

○○학교

수신 여성가족부(성폭력방지과)

(경유)

제목 사건 발생 통보

1. 관련

가. 「양성평등기본법」 제31조의2 제1항

나. 「성폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」 제5조의4 제1항 및 동시행령 제2조의3 제1항

다. ○○학교-○○(20○○. ○. ○.) “20○○-○호 사안 발생 보고”

2. 현재 본교에서 성희롱 · 성폭력 사안이 발생하여 붙임과 같이 통보합니다.

붙임 성희롱 · 성폭력 사건 통보 및 재발방지대책 제출(시트 1번만 작성) 1부. 끝.
[서식 ③ 엑셀 서식]

- ※ 민감정보 보호를 위해 공문 생산 시 대국민공개여부는 ‘비공개’, 공개제한근거는 ‘6호’, 직원열람제한은 ‘영구’로 설정합니다.
- ※ 수신처(여성가족부 성폭력방지과)를 확인한 후 발송합니다.
- ※ 피해자가 성희롱·성폭력 사건 발생 통보에 대해 명시적으로 반대한 경우 해당 절차를 생략합니다.(서식 ⑤ 두 번째 박스 확인)

성사안 피해 조사 결과 보고 (제출)

○○학교

수신 경상남도교육청(민주시민교육과), 경상남도○○교육지원청

(경유)

제목 ○○학교 20○○-○호 사안 피해 조사 결과 보고

-
1. 관련: ○○학교-○○(20○○. ○. ○.) “20○○-○호 사안 발생 보고”
 2. 20○○-○호 성사안 피해 조사 결과를 붙임과 같이 제출합니다.

- 붙임 1. 성사안 피해 발생 보고(㉔선까지 기재) 1부.[서식 ⑨]
 2. 성사안 피해 조사 결과 보고서(사안 자료 일체 포함) 1부.[서식 ㉔]
 3. 피해조사위원 의견서 1부.[서식 ㉔]
 4. 피해조사위원 활동 확인서 1부. 끝.[서식 ㉔]

※ 민감정보 보호를 위해 공문 생산 시 대국민공개여부는 ‘비공개’, 공개제한근거는 ‘6호’, 직원열람제한은 ‘영구’로 설정합니다.

※ 수신처(도교육청 민주시민교육과, 교육지원청)를 확인한 후 발송합니다.

※ ‘사안 자료 일체’의 용량이 커서 공문 내 첨부가 어려운 경우 ‘성사안 피해 조사 결과 보고서’만 첨부하고, ‘사안 자료 일체’는 ‘3. 사안 자료 일체(용량 문제로 별도 보고)’로 기재 후 내부적으로는 비전자문서로 등록하여 관리하고, 도교육청 및 교육지원청 담당자에게는 업무 메일로 별도 송부합니다.

성고충심의위원회 개최 (내부결재)

○○학교

수신 내부결재

(경유)

제목 20○○년 ○회 성고충심의위원회 개최

1. 관련: ○○학교-○○(20○○. ○. ○.) “20○○-○호 사안 발생 보고”
2. 20○○년 ○회 ○○학교 성고충심의위원회를 다음과 같이 개최하고자 합니다.
 - 가. 일시: 20○○년 ○월 ○일 ○시
 - 나. 장소: ○○학교 ○층 ○○실
 - 다. 안건: 20○○-○호(20○○.○.○.)
 - 라. 심의위원: ○○명 ※ 불임 참조

붙임 성고충심의위원회 위원 명단 1부. 끝.[서식 ②]

- ※ 민감정보 보호를 위해 공문 생산 시 대국민공개여부는 ‘비공개’, 공개제한근거는 ‘6호’, 직원열람제한은 ‘영구’로 설정합니다.
- ※ 사안 접수번호와는 별개로 성고충심의위원회가 개최되는 연도의 회차를 기재합니다.
예) 사안 접수번호 2024-5호, 2025년 첫 번째 성고충심의위원회인 경우,
2025년 1회 ○○학교 성고충심의위원회 개최

성고충심의위원회 참석 요청 공문 (위원 발송)

○○학교

수신 ○○학교 성고충심의위원 0인(수기 입력)

(경유)

제목 ○○학교 20○○년 ○회 성고충심의위원회 개최 알림

1. 관련: ○○학교-○○(20○○. ○. ○.) “20○○년 ○회 ○○학교 성고충심의위원회 개최”
2. 20○○년 ○회 ○○학교 성고충심의위원회를 다음과 같이 개최하오니, 참석하여 주시기 바랍니다.

가. 일시: 20○○년 ○○월 ○○일 ○○시

나. 장소: ○○학교 ○층 ○○실

다. 안건: 20○○-○호 성사안

라. 관련자: 학생/교직원 ○○○, 학생/교직원 ○○○

마. 행정사항: 심의 회피 신청 시 [붙임] 작성 후 ○○.○○.○○.까지 ~~~로 제출

※ 회피 가부는 심의위원회에서 결정

붙임 성고충심의위원회 회피 신청서 1부. 끝.[서식 ⑤]

※ 민감정보 보호를 위해 공문 생산 시 대국민공개여부는 ‘비공개’, 공개제한근거는 ‘6호’, 직원열람제한은 ‘영구’로 설정합니다.

※ 전자결재 후 공문 및 붙임자료를 메일이나 등기우편으로 발송 후 유선 안내합니다.

※ 당사자(신고인, 피신고인)에게는 공문 생산을 생략하고 인편으로 관련 자료[서식 ⑤, ②②, ②③, ②④]를 교부합니다. 불가피한 경우 메일, 문자, 등기우편 등의 방법으로 안내합니다. 단, 발송 사실을 추후 확인할 수 있어야 합니다.

※ 참고인 성고충심의위원회 참석 요청 시 공문 생산을 생략하고 인편으로 [서식 ②②]를 교부합니다. 불가피한 경우, 메일, 문자, 등기우편 등의 방법으로 안내합니다. 단, 발송 사실을 추후 확인할 수 있어야 합니다.

성고충심의위원회 심의 결과 보고 (내부결재)

○○학교

수신 내부결재

(경유)

제목 20○○년 ○회 성고충심의위원회 심의 결과 보고

1. 관련: ○○학교-○○(20○○. ○. ○.) “20○○년 ○회 ○○학교 성고충심의위원회 개최”
2. 20○○년 ○회 ○○학교 성고충심의위원회 심의 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

- 붙임 1. 성고충심의위원회 심의 결과서 1부.[서식 ㉞]
2. 성고충심의위원회 회의록 1부.[서식 ㉞]
3. 심의 결과 안내문(신고인, 피신고인용) 2부.[서식 ㉞, ㉞]
4. 등록부 1부. 끝.

※ 민감정보 보호를 위해 공문 생산 시 대국민공개여부는 ‘비공개’, 공개제한근거는 ‘6호’, 직원열람제한은 ‘영구’로 설정합니다.

※ 심의 결과 안내문은 신고인, 피신고인에게 인편, 메일, 등기우편 등의 방법으로 발송 후 유선, 문자 등으로 안내합니다. 단, 발송 사실을 확인할 수 있어야 합니다.

※ 등록부는 별도 서식이 없습니다.

성고충심의위원회 심의 결과 보고 (제출)

○○학교

수신 경상남도교육청(민주시민교육과), 경상남도○○교육지원청
(경유)

제목 20○○년 ○회 ○○학교 성고충심의위원회 심의 결과 보고

1. 관련: ○○학교-○○(20○○. ○. ○.) “20○○년 ○회 성고충심의위원회 심의 결과 보고”
2. 20○○년 ○회 ○○학교 성고충심의위원회 심의 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

- 붙임 1. 성사안 피해 발생 보고 1부.[서식 ⑨]
 2. 성고충심의위원회 심의 결과서 1부.[서식 ㉔]
 3. 성고충심의위원회 회의록 1부. 끝.[서식 ㉕]

※ 민감정보 보호를 위해 공문 생산 시 대국민공개여부는 ‘비공개’, 공개제한근거는 ‘6호’, 직원열람제한은 ‘영구’로 설정합니다.

※ 수신처(도교육청 민주시민교육과, 교육지원청)를 확인한 후 발송합니다.

사안 재발방지대책 보고 (제출)

○○학교

수신 경상남도교육청(민주시민교육과), 경상남도○○교육지원청, 여성가족부(성폭력
방지과)

(경유)

제목 ○○학교 20○○-○호 사안 재발방지대책 보고

1. 관련

가. 「양성평등기본법」 제31조 제1항

나. 「성폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」 제5조의4 제1항 및 동시행령 제2조의3 제1항

다. ○○학교-○○(20○○. ○. ○.) “20○○-○호 사안 신고접수 보고”

2. ○○학교 20○○-○호 사안 재발방지대책을 붙임과 같이 보고합니다.

붙임 1. 성희롱·성폭력 사건 통보 및 재발방지대책 제출(시트 2번 작성) 1부.

[서식 ㉔ 엑셀 서식]

2. (피신고인 조치의견으로 재발방지교육 의결한 경우) 피신고인 재발방지교육 이수증 1부.

3. (관련 연간계획 수정 시) 연간계획 수정 결재본 1부. 끝.

※ 민감정보 보호를 위해 공문 생산 시 대국민공개여부는 ‘비공개’, 공개제한근거는 ‘6호’, 직원열람제한은 ‘영구’로 설정합니다.

※ 수신처(도교육청 민주시민교육과, 교육지원청, 여성가족부 성폭력방지과)를 확인한 후 발송합니다.

※ 성고충심의위원회에서 피신고인 조치 의견으로 재발방지교육 이수를 의결한 경우 반드시 피신고인 재발방지교육 이수증을 첨부합니다. 사안 접수 후 3개월 이내에 피신고인 재발방지교육 이수증을 수령하지 못한 경우 도교육청 민주시민교육과 (055-210-5292, 5295, 5296)에 유선 보고 후 공문 발송하시기 바랍니다.

학교 내 성희롱 · 성폭력 피해 사안 대응 서식

② 사안 대응 서식

사안 대응 서식 목록

단계	연번	서식명	비고	필수 여부	쪽수
상담	1	성사안 상담일지(교직원용)			15
신고	2	피해 진술서	피해자 및 신고인이 학생 인 경우	필수	16
	3	보호자 의견서	피해자 및 신고인이 학생 인 경우	필수	17
	4	성사안 피해 신고서	피해자 및 신고인이 교직원 인 경우	필수	18
	5	피해 사안 처리 관련 동의 확인서		필수	19
	6	피해 회복 지원 개인정보 수집·제공·이용 동의 확인서		필수	20
	7	신고인(피해 당사자) 안내문	피해자에게 교부	필수	21
	8	피신고인 안내문	피신고인에게 교부	필수	22
	9	성사안 피해 발생 보고		필수	23
	10	아동학대(성학대) 사안 발생 보고		필수	24
	11	성희롱·성폭력 상담 및 피해 사건 접수 대장		필수	25
	12	피해 신고 철회서	신고인이 교직원인 경우만 가능		26
조정·중재	13	조정·중재 확인서	피해자가 교직원인 경우만 가능		27
조사·심의	14	비밀 유지 서약서		필수	28
	15	서면진술서			29
피해 조사	16	피해 조사 출석 안내서		필수	30
	17	피해조사위원 활동 확인서		필수	31
	18	피해 조사 문답서		필수	32
	19	피해조사위원 의견서	피해조사위원(외부전문가) 작성	필수	34
	20	성사안 피해 조사 결과 보고서		필수	37
심의	21	성고충심의위원회 위촉장			40
	22	성고충심의위원회 참석 요청서 (참석자용)	피해자·피신고인·참고인에게 안내	필수	41
	23	성고충심의위원회 위원 명단	피해자·피신고인에게 안내	필수	42
	24	성고충심의위원회 기피 확인서	피해자·피신고인 에게 안내	필수	43
	25	성고충심의위원회 회피 신청서	심의위원회 에게 안내	필수	44
	26	성고충심의위원회 심의 결과서		필수	45
	27	성고충심의위원회 회의록		필수	46
	28	심의 결과 안내문(신고인용)	피해자에게 교부	필수	47
	29	심의 결과 안내문(피신고인용)	피신고인에게 교부	필수	48
여가부 제출	30	성희롱·성폭력 사건 통보 및 재발방지대책 제출	별도 엑셀 파일	필수	-

[서식 ②] [신고단계] 피해 진술서 (피해자 및 신고인이 학생인 경우 필수)

피해 진술서

❖ 사안 접수번호: ○○학교 20○○-○호

성명	학년 / 반	/	생년월일	성별	남 / 여
연락처	(학생) (보호자)				
구분	피해 당사자 / 목격 학생				
관련자					
누구의 어떤 말과 행동으로 무슨 피해나 영향이 발생했나요?	※ 시간, 장소, 목격자 등 구체적인 내용을 기억나는 대로 상세히 기재 (필요한 경우 별지 사용) (예시) 1) 언제 2) 어디서 3) 누구의 4) 어떤 말과 행동으로(몇 회 발생했는지 포함) 5) 무슨 피해나 영향이 발생했는지				
이 일을 함께 지켜본 사람이 있다면 누구인가요?					
이번 일로 가장 큰 피해 (영향)을 받은 사람은 누구인가요?					
현재 나의 감정 상태는 어떤가요?					
피신고인(행위자)에게 바라는 점이 있다면 적어주세요.					
선생님이나 부모님에게 하고 싶은 말이 있다면 적어주세요.					
작성일	20	년	월	일	작성 학생 (반드시 작성) (서명)

※ 증거자료(목격자 확인서, 메신저 내용 캡처, cctv, 계좌이체 내역, 상처 사진 등)가 있는 경우 함께 접수

[서식 ③] [신고단계] 보호자 의견서 (피해자 및 신고인이 학생인 경우 필수)

보호자 의견서

❖ 사안 접수번호: ○○학교 20○○-○호

보호자 성명		보호자 연락처		보호자 성별	
학생 성명		학년 / 반	/	학생과의 관계	
이번 일을 어떻게 알게 되었습니까?					
학생은 어떤 피해나 영향을 받았나요?		(신체적/정신적 등)			
현재 보호자님의 심정은 어떠신가요?					
학생과 보호자는 요즘 어떻게 지내고 계신가요?					
행위자와 학교에 바라는 점이 있다면 적어주세요		(행위자에게 바라는 점)			
		(학교에 바라는 점)			
해당 사안 외 성희롱·성폭력 피해 경험이 있다면 적어주세요		(실제로 밝혀진 것 외에도 의심되는 사안에 대해서도)			
보호자가 원하는 피해 회복 방법(복수선택 가능)					
피해자 보호 및 지원			피신고인 관련 요청 사항		
☐ 심리상담 및 조언 ☐ 분리 조치 또는 일시보호 ☐ 치료 및 치료를 위한 요양 ☐ 기타()			☐ 사과(서면사과/대면사과 중 우선 택1) ☐ 접촉, 협박 및 보복행위 금지 ☐ 수업 또는 업무 배제 등을 통한 분리 ☐ 재발방지교육 및 특별교육 이수 ☐ 인사조치 및 징계 요청 ☐ 기타()		
작성일	20 년 월 일	작성자	(서명)		

[서식 ④] [신고단계] 성사안 피해 신고서 (피해자 및 신고인이 교직원인 경우 필수)

성사안 피해 신고서

❖ 사안 접수번호: ○○학교 20○○-○호

1. 신고인 (피해자) ※제3자 신고시 온라인 성희롱·성폭력 신고센터(경남교육청 누리집)로 신고 권장			
성명:	생년월일: . . .(세)	소속/직위:	성별:
연락처:		관계(신고인과 피해자가 다를 경우)	
2. 피신고인 (가해 행위자)			
성명:	소속:	연령:	성별:
연락처:			
3. 피해 내용 (목격자, 진단서 등의 증거 자료가 있는 경우 제출 가능)			
① 일시:		② 장소:	
③ 피해 내용 (누구의 어떤 말과 행동으로 무슨 피해나 영향이 발생하였는지 상세히 작성)			
4. 피해자가 원하는 피해 회복 방법 (복수선택 가능)			
피해자 보호 및 지원	피신고인 관련 요청 사항		
☐ 심리상담 및 조언 ☐ 분리 조치 또는 일시보호 ☐ 치료 및 치료를 위한 요양 ☐ 성고충심의위원회 개최 ☐ 기타()	☐ 사과(서면사과/대면사과 중 우선 택1) ☐ 접촉, 협박 및 보복행위 금지 ☐ 수업 또는 업무 배제 등을 통한 분리 ☐ 재발방지교육 및 특별교육 이수 ☐ 인사조치 및 징계 요청 ☐ 조정·중재 ☐ 기타()		
5. 수사기관 신고 동의 여부 ※ 위력에 의한 간음, 추행에 해당하는 성폭력 사건만 해당(해당사항 없는 경우 칸 삭제)			
☐ 동의 ☐ 미동의			

20 년 월 일

신고인 성명

(서명)

○○학교

피해 사안 처리 관련 동의 확인서

❖ 사안 접수번호: ○○학교 20○○-○호

개인정보 수집·이용·제공 동의 확인

- 「개인정보 보호법」 제15조, 제17조, 제23조에 따라 아래와 같이 민감정보를 수집 및 이용하고자 합니다.

수집·이용·제공 항목	수집·이용·제공 목적	제공받는 자	보유·이용기간
피해 진술서·보호자 의견서·성사안 피해 신고서 기재 사항 (성명, 생년월일, 성별, 연락처, 보호자 성명, 연락처 등)	성희롱·성폭력 사안 처리	피해 조사·심의· 감사·징계 관련 담당자 및 심의위원회·징계위원회 심의위원	10년 (성비위 징계 시효 10년)

- 위의 개인정보 수집·이용·제공에 대한 동의를 거부할 권리가 있습니다.
그러나 동의를 거부할 경우 성희롱·성폭력 사안 처리에 있어 제한이 발생할 수 있습니다.

☒ 개인정보의 수집·이용·제공에 동의하십니까? ☐ 동의함 ☐ 동의하지 않음

여성가족부 사건 발생 통보 동의 확인

- 「양성평등기본법」 제31조의2 및 「성폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」 제5조의4에 따라 성폭력 사건 발생 사실을 인지한 경우 피해자의 명시적인 반대가 없으면 여성가족부에 지체없이 통보하여야 합니다.

☒ 여성가족부 사건 발생 통보에 동의하십니까? ☐ 동의함 ☐ 동의하지 않음

20 년 월 일

피해자 본인 성명 (서명)

피해자 보호자 성명 (서명)

※피해자가 성인인 경우 보호자 서명란 삭제 후 사용

○○학교

피해 회복 지원 개인정보 수집 · 제공 · 이용 동의 확인서

지원 내용: 심리상담 및 치료비용 지원(1인당 100만원 내 실비 지급, 예산 소진시까지)

- ※ 피해자가 원하는 심리상담기관 및 병(의)원에서 상담·치료 후 발생한 비용 지급(별도 지정기관 없음)
- ※ 학폭 피해 지원 및 교육활동 보호 지원과 중복 지급 불가
- ※ 단, 심리상담기관 및 병(의)원의 기준은 아래와 같음.

- ① 「의료법」 제3조제2항에 규정되어 있는 의료기관 및 부설 클리닉
- ② 정신건강의학, 심리학, 상담학, 상담심리학, 임상심리학, 아동심리치료학, 교육심리학을 전공하고 박사학위를 취득한 자(수료자 포함) 또는 전문의 자격을 가진 자가 운영하는 심리상담기관
- ③ 상담경력 7년 이상인 자가 운영하는 기관

위 피해 회복 지원을 위한 귀하의 민감정보 수집 · 제공 · 이용에 동의하십니까? 피해 회복 지원을 원하지 않을 경우 동의를 거부할 수 있습니다.

☒ 개인정보의 수집 · 이용 · 제공에 동의하십니까? ☐ 동의함 ☐ 동의하지 않음

20 년 월 일

피해자 본인 성명 (서명)

피해자 보호자 성명 (서명)

※피해자가 성인인 경우 및 보호자 정보 수집이 어려운 경우 보호자 서명란 삭제 후 사용

※ 피해 회복 지원을 위한 개인정보 수집 · 제공 · 이용에 동의한 경우 아래 사항 작성 바랍니다.

「개인정보 보호법」 제15조, 제17조, 제23조에 따라 아래와 같이 개인정보를 수집 및 이용하고자 합니다.

수집 · 이용 · 제공 항목	수집 · 이용 · 제공 목적	제공받는 자	보유 · 이용기간
피해자 성명, 보호자 성명, 안내받을 연락처 및 이메일, 피해 내용	성희롱 · 성폭력 피해 회복 지원 사업 신청 안내	피해회복 지원 업무 담당자	1년

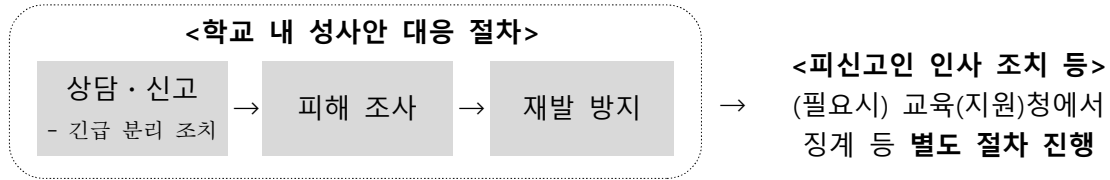
아래 정보를 입력하여 주시기 바랍니다. 경상남도교육청에서 성희롱 · 성폭력 피해자 심리상담 및 치료비용 지원제도 신청 시기에 연락드리겠습니다.

성명		학년 / 반	/	생년월일		성별	남 / 여
안내받을 연락처				안내받을 이메일			
연락처/이메일 소유자	☐ 피해자 본인 ☐ 보호자(관계:)						

○○학교

신고인 안내문

■ 학교 내 성사안 대응 흐름도



■ 안내 사항

- 학교 내 성사안 대응은 성희롱 · 성폭력을 예방하고 2차 피해를 방지하며, 피해의 회복을 위함입니다.
- 피해의 조사는 교육(지원)청에서 파견한 성희롱 · 성폭력 외부전문가가 포함된 성사안피해조사단이 진행하게 됩니다.
- 조사 및 진행 과정에서 필요한 도움이나 문의사항이 있으시면 성고충상담원에게 언제든지 말씀해 주십시오.
- 조사와 진술 과정에서 마음이 많이 힘들실 수 있습니다. 학생은 학교의 Wee 클래스, 교육지원청의 Wee센터에서 무료 상담을 받으실 수 있습니다. 또는 원하는 심리상담기관 및 정신과의원에서 심리상담 · 치료 후 실비 지원을 받을 수 있습니다.(1인당 최대 100만원, 예산 소진 시까지, 문의: 055-210-5296)
- 피해 학생 및 보호자께서 수사기관 신고를 원하지 않더라도 학교는 법령에 따라 신고 의무가 있음을 안내드립니다. 다만, 피해자나 보호자가 원치 않으면 수사기관에 진술하지 않을 수 있습니다.
- 학교 내 성사안 대응은 수사기관 절차와 별개로 진행됩니다. 단, 피신고인의 징계 등 인사 조치에는 수사 결과가 반영될 수 있습니다.
- 성사안 대응 및 회복의 과정에서 2차 피해가 있다면 별도 신고 · 접수할 수 있습니다.
- 학교는 축소 · 은폐 없이 절차를 진행할 것입니다. 피해의 회복과 2차 피해 방지를 위해 최선의 노력을 다할 것을 약속드립니다.

■ 문의처

사안 대응 절차, 진행 과정 등 문의 사항이 있는 경우 학교(전화:) 또는 경상남도교육청 성희롱 · 성폭력 신고센터(055-268-1234)로 연락주시기 바랍니다.

20 년 월 일

○○ 학교

피신고인 안내문

■ 학교 내 성사안 대응 흐름도



■ 안내 사항

- 학교 내 성사안 대응은 성희롱 · 성폭력을 예방하고 2차 피해를 방지하며, 피해의 회복을 위함입니다.
- 피해의 조사는 교육(지원)청에서 파견한 성희롱 · 성폭력 외부전문가가 포함된 성사안피해조사단이 진행하게 됩니다.
- 조사 및 진행 과정에서 필요한 도움이나 문의사항이 있으시면 성고충상담원 또는 학교장에게 언제든지 말씀해 주십시오.
- 피해 조사 시 육하원칙에 따라 충분히 설명할 수 있는 소명자료를 준비하실 수 있으며 본인에게 불리한 진술을 거부할 수 있습니다.
- 피해 학생 및 보호자가 수사기관 신고를 원하지 않더라도 학교는 법령에 따라 신고 의무가 있음을 안내드립니다.
- 조사 및 심의 절차에 협조해 주시고, 사안 내용 및 관련 인물의 개인 신상에 대해 비밀을 유지해 주십시오.
- 아래와 같은 행위는 2차 피해가 될 수 있습니다. 2차 피해 발생 시 별건으로 다루어지거나 가중 처벌될 수 있습니다.

- ▷ 피해자 · 보호자 · 조력자에게 원치 않는 사과 · 연락 · 접촉 · 합의 요구
- ▷ 피해자 · 보호자 · 조력자에게 보복 행위 · 협박
- ▷ 피해자 또는 사안에 대한 사실 및 허위사실 유포
- ▷ 학교 내 지지자 그룹 형성(탄원서 요청, 진술 요구 등)

- 학교 내 성사안 대응은 수사기관 절차와 별개로 진행됩니다. 학교 내 성희롱 · 성폭력 성립이 성범죄 성립을 의미하는 것이 아님을 안내드리며, 학교는 공동체의 회복을 위해 최선을 다할 것을 약속드립니다.

■ 문의처

사안 대응 절차, 진행 과정 등 문의 사항이 있는 경우 학교(전화:) 또는 경상남도교육청 성희롱 · 성폭력 신고센터(055-268-1234)로 연락주시기 바랍니다.

20 년 월 일

○○ 학교

성사안 피해 발생 보고

❖ 사안 접수번호: [지역명] ○○학교 20○○-○호

보 고	☐ 최초보고 ☐ 중간보고 ☐ 최종보고			학교	교장	○○○		
					연락처	055-000-0000		
구 분	☐ 사안 발생 ☐ 조사 완료 ☐ 심의 완료			성고충 상담원	성명	○○○		
					연락처	055-000-0000 / 010-0000-0000		
학교인지일	20 . . . (요일) 00:00			구분	언어적 피해	신체적 피해	디지털 매개 피해	
사안발생일	20 . . . (요일) 00:00			체크(○)				
사건) 관련자	피 해	성명	소속/직위/학년-반	성별	생년월일(만나이)	신분		
					()	교원/직원/학생		
	행 위	성명	소속/직위/학년-반	성별	생년월일(만나이)	신분		
					()	정규교원/기간제교원/직원		
사안 내용		※ 육하원칙(누가, 언제, 어디서, 무엇을, 어떻게, 왜 등)에 의거하여, <u>사안내용 기재</u> ※ 최초 발생 보고 시에는 ④라인까지만 작성하여 제출, 피해 조사 이후 ⑥라인까지 추가 작성하여 제출, 심의 이후 모두 작성하여 제출. <u>파란 글씨 모두 삭제 후 기울임체 해제 및 검정색 글씨로 작성</u>						
긴급조치 사항		※ 피·가해자 분리 조치(분리 방법 상세 기재), 응급조치 등 <u>학교에서 조치한 사항 기재</u>						
피해자 요구사항		(피해자 요구사항) (보호자 요구사항)						
담당자 확인사항		1. 수사기관에 신고하였습니까? ☐ 예 (신고일:) ☐ 아니오 2. 피해자가 ‘만 18세 미만의 아동’ 입니까? ☐ 예 ☐ 아니오 3. 피해자가 ‘장애인’ 입니까? ☐ 예 ☐ 아니오 4. 기타 특이사항 기재:						

A

피해 조사 ²⁾	피해 조사 기간	2000. 0. 0. ~ 0. 0.
	피해조사단 구성	성고충상담원 ○○○, 피해조사위원 ○○○
	심의위 개최 여부	개최(2000. 0. 0.) / 미개최

B

심의위원회 심의 ³⁾	심의위 개최일	2000. 0. 0.
	성희롱·성폭력 성립 여부	☐ 성립 ☐ 미성립
	피해자 보호조치	심리상담 지원
	피신고인 조치 의견	재발방지교육 이수 권고(00시간, 00.00.00.까지)
	재발방지대책	학교 구성원 전체 대상 성인지 감수성 향상 교육

1) 신원을 알 수 없는 경우, ‘신원미상’ 이라고 기재, 관련자가 여러 명인 경우 줄 추가하여 작성

2) 피해 조사 결과 보고서 및 관련 자료 일체를 첨부하여 도교육청, 교육지원청에 중간보고

3) 심의 의결서, 회의록을 함께 첨부하여 도교육청, 교육지원청에 최종 보고

[서식 ⑩] [신고단계] 아동학대(성학대) 사건 발생 보고 (피해자가 만18세 미만의 학생인 경우 필수)

아동학대 사건 발생 보고

보 고
구 분

☒ 최초

☐ 최종

○○학교

☎ 055-000-0000

구 분	신체학대	정서학대	성학대	유기 및 방임	기타
체크(○)			○		

<중복체크 가능>

담임	성명: ○○○	부장 (책임교사)	성명: ○○○	교감	성명: ○○○	교장	성명: ○○○
	010-0000-0000		010-0000-0000		010-0000-0000		010-0000-0000

피해의심학생	(0)학년 (0)반 (0)번 성명 : (○○○) (남 / 여)				
학대행위의심자	관계	성명	기타(특이사항)		
	부,모, (외)조부모 등	○○○(모를 시 미상)	☐ 성인으로 확인됨 ☐ 성인 여부 알 수 없음		
발생 일시	20○○.07.01. 09:30		보고 일자	최초	20○○.07.03
신고 일시	20○○.07.02. 14:00			최종	

피해 사항 및 주요 내용	※ 육하원칙에 근거해 상세히 기록 - 사안보고 전체 내용이 1페이지 초과하지 않도록 기록 - 학생이 입은 피해 신체학대 증거 등을 사진으로 찍어 제출하지 말 것 - 성명 뒤에 반드시 남/여 표기
---------------------	---

특이사항	- 가정에서 돌봄(보호)이 어려운 상황에 처한 경우, 내쫓음(가출), 자해(자살) 시도 - 보호자의 건강 및 태도(우울증, 알콜중독, 상습적 등), 특수 아동, 이주 배경 학생 - 과거 전력(원가정 분리 또는 복귀, 재 신고 등) 등
------	--

☐ 보호조치 및 처벌 현황

대 상	조치 사항	조치 일자	조치 기관
피해의심학생	피해아동 일시보호	20○○.07.03.	아동보호전문기관에서 보호조치
학대행위의심자	경찰 조사 진행 중	20○○.07.04.	○○경찰서

☐ 학교 향후 계획

※ 작성 시 학교에서 피해학생 보호를 위해 행해지는 내용이 구체적으로 드러나도록 작성 필요 <예시 참조> - (필요시)학교에서 피해 학생 보호를 위해 실시할 계획을 수립 - 지역 성폭력 상담소 연계하여/Wee센터 담당자와 연결하여 학생 지원을 위한 계획 수립 - Wee클래스 상담교사 통해 상담계획 수립 - 특교비 지원 위한 가정방문 실시(학부모 상담계획 예정) - 학생 보호조치를 위한 출석인정 / 원 가정과 분리조치로 인한 지원계획 수립 예정 - 가정과 분리 조치를 위해 등교학습 지원, 비밀전학 추진 계획 등

성희롱 · 성폭력 상담 및 피해 사건 접수 대장

접수 번호	신청 일자	신청인	신청인 신분	상담/신고 내용	업무담당자 확인(서명)
상담 2000-1	2000.O.O.		학생 /교직원		
신고 2000-1					

- ※ 본 접수 대장은 비공개 자료로, 반드시 캐비닛 등 별도의 시건장치가 있는 장소에 보관하도록 함.(★★★)
- ※ 상담 사안과 신고 사안의 접수번호 넘버링을 별도로 진행함.
- ※ 매년 12월 31일을 기준으로 연간 기재 사항을 비전자문서로 등록·관리하고, 매년 1월 1일을 기준으로 새로운 접수 대장을 작성하도록 함.

신고 철회서

❖ 인적사항

사안 접수일	20 . 00. 00.	사안 접수번호	00학교 20 - 호
신고인		신고인 소속	
피신고인		피신고인 소속	
철회 사유			

❖ 안내사항

- 신고인의 철회 요청에도 불구하고 사안이 매우 중대하여 조사·징계 등이 필요하다고 판단되는 경우, 경상남도교육청은 조사·심의 등 절차를 계속 진행할 수 있습니다.
- 피해 신고를 철회하여도 신고인은 ‘성희롱·성폭력 피해자 심리상담 및 치료비용 지원’ 등 경상남도교육청에서 제공하는 피해 회복 지원은 받을 수 있습니다.

본인은 피해 신고 철회와 관련된 위 내용을 숙지하였으며,
자발적 의사에 따라 해당 사건과 관련한 신고를 철회해 주시길 요청합니다.

년 월 일

신고인: (서명)

○○학교 귀중

조정 · 중재 확인서

❖ 사안 접수번호: ○○학교 20○○-○호

신 고 인	이름		성별	남□ 여□	생년월일	
	소속		직급		연락처	
피 신 고 인	이름		성별	남□ 여□	생년월일	
	소속		직급		연락처	

양 당사자는 쌍방 합의하였기에
이후의 절차 진행을 중지하는 데 동의합니다.
당사자 간 합의사항이 이행되지 않을 경우 합의가 무효화 되고,
중지된 절차가 다시 진행될 수 있음을 인지하였습니다.

20 년 월 일

신 고 인 (서명)

피신고인 (서명)

○○ 학교 귀중

※ 피해자가 학생인 경우, 본 서식 작성을 금합니다.

※ 조정·중재는 피해자 및 피신고인 양 당사자가 모두 동의한 경우에만 진행 가능합니다.

비밀 유지 서약서

본인은 참고인/신고인의 신뢰관계인/

성고충심의위원회 심의위원/성고충심의위원회 속기사 (으)로서
20 년 월 일 OO학교에 접수된 성희롱·성폭력 피해 신고 건에 관하여 「OO학교 성희롱·성폭력 예방 및 2차 피해 방지지침」 제OO조(피해자 등 보호 및 비밀유지)에 의거하여 사건당사자의 신상을 포함하여 사건과 관련된 일체의 정보에 대해 비밀을 유지할 것을 서약합니다.

년 월 일

소 속

연락처

성 명

(서명 또는 인)

OO학교

서 면 진 술 서

1. 인적사항

성명:

생년월일: . .

연령: 세

성별:

소속(학생의 경우, 학년 · 반 기입):

연락처:

구분: ☐ 피해자 ☐ 피신고인 ☐ 참고인 ☐ 제3자 신고인 ☐ 기타

2. 진술내용

본인은 ○○학교에서 발생한 사건에 관하여 다음과 같이 서면 진술합니다.

※ 진술하고 싶은 내용이 있는 경우 작성합니다.

※ 당사자가 부득이한 사정으로 조사에 출석할 수 없는 경우 작성할 수 있습니다.

※ 당사자가 성고충심의위원회 참석을 대신하여 서면 진술 시 작성할 수 있습니다. 이 경우 해당 성사안에 대한 당사자(보호자 포함) 의견, (심의위원회) 요청 사항 등을 기재하시기 바랍니다.

※ 쓸 자리가 부족한 경우 뒤이어 계속 써주시기 바랍니다.(각 장마다 필히 자필로 서명해야 합니다.)

이
의
의

진술인: (서명)

○○학교 귀중

피해 조사 출석 안내서

수 신 자	○○○ (○○학교, 신분(학생, 교원, 직원), 생년월일)
신고 내용 (복수 선택 가능)	☐ 언어적 피해(부적절한 발언) ☐ 신체적 피해(신체 접촉) ☐ 그루밍 성폭력 ☐ 2차 피해 ☐ 디지털 매개 피해(특정 신체 부위 비동의 촬영, 사진 합성, 유포, 음란물 전송 등) ☐ 기타()

■ 안내 사항

- 학교는 위 성희롱·성폭력 피해 신고를 접수하였기에 조사하고자 합니다.
- 피해 조사를 위하여 귀하의 진술을 듣고자 하오니 출석하여 주시기 바랍니다.
 가. 출석 일시: 년 월 일 시
 나. 출석 장소: ○○학교 ○층 ○○실
- 피해 조사의 전문성 및 투명성·공정성을 위하여 교육(지원)청에서 파견한 성희롱·성폭력 외부전문가가 포함된 성사안피해조사단이 피해 조사를 진행합니다.
- 피해 조사에 출석하셔서 적극적으로 당사자의 입장을 소명하시기 바랍니다.
- 진술자는 피해 조사 시 신뢰관계인*을 동석할 수 있습니다. 단, 진술은 당사자 본인만 가능하며, 신뢰관계인의 대리 진술은 불가합니다. 신뢰관계인 신분 및 동석 여부는 학교 업무담당자에게 사전 고지하여야 합니다.

* 신뢰관계인: 진술자의 심리적 안정과 원활한 소통에 도움을 줄 수 있는 사람(보호자, 상담원 등)

■ 문의처: 055-000-0000(고충상담원 직통번호 있는 경우 직통번호 기재)

※ 부득이한 사유로 조사 참석이 어려울 경우 반드시 사전에 성고충상담원에게 알려주시기 바랍니다.

2000년 월 일

○○학교

피해조사위원(외부전문가) 활동 확인서

피해 조사자	성 명		소 속	
	직 위		연락처	
피해 조사 활동 내역	조사일		조사시간	: ~ : (시간 분)
	조사장소		조사내용	신고인 문답 / 피신고인 문답 / 참고인 문답

위와 같이 피해 조사 활동을 하였음을 확인합니다.

2000년 월 일

조사자(피해조사위원) 소 속 성 명 (서명)

확인자(학교 담당자) 소 속 성 명 (서명)

○○학교

피 해 조 사 문 답 서

□ 소 속 :
 □ 학 반 : (교직원인 경우 ‘직위 및 직급’ 으로 수정)
 □ 생 년 월 일 :
 □ 성 명 : 000 (010 - -)

위의 사람은 00학교 성사안 피해 관련 내용을 진술하기 위하여 2000.0.0.(O) 00:00(일시 기재)부터 00학교 000(장소 기재)에서 피해조사위원 000, 00학교 성고충상담원 000(조사자 소속, 직위, 성명 기재)과 다음과 같이 자유로이 임의 문답합니다.

(문답에 앞서 진술인에게 불리하다고 생각되는 답변은 묵비권을 행사할 수 있음을 알려드리며, 이때 조사기록자는 질문에 대해 묵비권 행사라고 기록합니다. 답변은 객관적인 근거와 조리에 맞게 해주시기 바랍니다. 조사자도 000(신고인, 참고인, 피신고인) 본인이 충분히 진술할 수 있는 기회가 될 수 있도록 노력하겠습니다.)

문) 현재 귀하(학생)의 몸 상태는 문답을 진행하는 데에 어려운 점은 없습니까?
 답)

문) 귀하의 소속과 직위, 성명, 소속 기관에서의 근무 기간을 말씀해주시기 바랍니다.
 학생의 소속 학교, 학년과 반, 성명을 말씀해주시기 바랍니다.
 답)

문) 귀하의 담당 과목 및 업무, 수업 학반, 담임 여부를 말씀해주시기 바랍니다.
 (진술인이 학생인 경우 해당 질문 삭제)
 답)

문) (필요한 문답 작성)
 답)

문) (필요한 문답 작성)
 답)

*이때 사건 내용을 자세히 먼저 묻기보다는 열린 질문으로 간략히 묻고 이후에 구체적인 내용 관련 질문을 해야 합니다.

문) 학교에 바라는 사항이 있습니까?

답)

문) 마지막으로 하고 싶은 말씀이나 제출하실 자료가 있으신가요?

답)

이상과 같이 문답한 후 진술인에게 열람(낭독)하게 하였으며, 상기 내용이 진술 내용과 다르지 않으며 증감할 사항이 없음을 확인하므로 서명합니다.

2000년 0월 0일

진술인 OO학교 0 0 0 (서명)

확인자(조사위원) 경상남도교육청 피해조사위원 0 0 0 (서명)

OO학교 성고충상담원 0 0 0 (서명)

OO학교

- ※ 조사자와 대상자 모두 대면조사를 원칙으로 합니다.
- ※ 조사자 보호 등을 위해 조사자 2인(이상) 1조로 조사 실시합니다.(조사결과보고서를 작성하는 자 동석)
- ※ 문답 종료 즉시 해당 문서를 인쇄하여 진술인 및 확인자 상호 확인 후 진술인은 각 장마다 오른쪽 하단에 서명(마지막 장은 서명란에 서명)하고, 확인자는 마지막 장 서명란에 서명하세요. 진술 확인 시 진술인이 발언한 내용을 지우거나 수정할 수 없지만 기록에 오류가 있는 경우에는 상호 간 협의하여 수정 가능합니다.
- ※ 실제 문답 시 해당 표와 본문 파란색 기울임 글자는 삭제 후 사용하세요.

❖ 사안 접수번호: ○○학교 20○○-○호

- 34 -

피해자 및 피신고인 관계의 특이성																							
기타 특이사항																							
피해조사위원 의견																							
성희롱·성폭력 피해에 대한 종합 의견	피해의 심각성(숫자가 클수록 심각함, 숫자 택1) <table border="1"> <tr> <td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td> </tr> <tr> <td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td> </tr> </table> [종합 의견] ~~~~~	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10													
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐													
성희롱·성폭력 피해의 범위와 양상 (복수 선택 가능)	☐ 정신적 피해: 불안감을 자주 느낌, 두통·불면·소화불량 등 신체화 증상, 사건과 관련된 꿈을 꾸 등 ☐ 가족 관계의 변화: 가족구성원 전체의 불안감 상승, 가족 내 정서적 유대감의 심각한 훼손 등 ☐ 업무 및 학업 능력의 변화: 업무·학업 집중도 하락, 업무·학업 곤란으로 병가 또는 결석 등 ☐ 사회적 관계망 어려움: 타인에 대한 불신·불만·대인기피 등, 직장·이웃관계 등에서 피해자에 대한 부정적 인식 확산 등 ☐ 가해자 접촉: 원치 않는 방문, 원치 않는 전화나 편지, 합의 강요, 가해자에 의한 근거 없는 비난·소문, 보복행위 발생 등 ☐ 언론에 의한 피해: 언론보도로 인한 신분노출 우려, 사실과 다른 언론 보도, 부정적 인터넷 여론으로 인한 2차 피해 등 ☐ 기타:																						
피해자에게 필요한 보호지원 의견 (복수 선택 가능)	☐ 심리상담 및 치료 지원 ☐ 지역 성폭력 상담소(해바라기) 연계 ☐ 치료 요양 등을 위한 인정 결석/복무 승인 ☐ 기타()																						

재발방지를 위해 필요한 피신고인 조치 의견 (복수 선택 가능)	☐ 피해자(보호자)에 대한 접촉 금지 ☐ 협박 및 보복행위의 금지 ☐ 재발방지교육 이수(10시간, 20시간 중 택 1) ☐ 피·가해자 동선 분리 ☐ 수업 교체·업무 변경·배치 부서 전환 등을 통한 분리 조치 ☐ 심리 치료를 위한 복무 승인 ☐ 징계·감사 요청 및 계약해지 등 인사조치 ☐ 기타()
--	---

년 월 일

피해조사위원 ○ ○ ○ (00.00.00.) (서명)
 (성명, 생년월일, 서명 기재 필수)

○○학교 귀중

※ 접수번호: 학교 업무담당자에게 확인하여 기재 ※ 피해자가 여러 명인 사안, 행위자가 여러 명인 사안 등은 도교육청 업무 담당자와 소통 후 작성함. ※ 실제 피해조사위원 의견서 작성 시 <u>해당 표와 본문 파란색 글자는 삭제 후 사용하며, 검정색 글씨로 작성하세요.</u>
--

성사안 피해 조사 결과 보고서

❖ 사안 접수번호: ○○학교 20○○-○호

1	관련자 인적사항	신고인	○○○ (소속, 직위(학년), 성별, 생년월일(만나이))
		피신고인	○○○ (소속, 직위(과목/담임 여부), 성별, 생년월일(만나이))
		참고인	○○○ (소속, 직위(학년), 성별, 생년월일(만나이))
2	피해 유형 (복수 선택 가능)	☐ 언어적 피해(부적절한 발언) ☐ 신체적 피해(신체 접촉) ☐ 성인에 의한 그루밍 피해 ☐ 디지털 매개 피해(특정 신체 ☐ 2차 피해 부위 비동의 촬영, 사진 합성, ☐ 기타() 유포, 음란물 전송 등)	
3	신고내용	2000.00.00. 교사 ○○○이 ~에서 학생 ○○○에게 ~~~라고 말하고, ~하는 등 신체를 접촉함.	
4	진행경과	2000.0.0. 사안 인지 및 신고 접수 ※ (사안 인지 경위 상세 기재) ○○○ 학생이 WEE클래스 상담 중 피해 내용을 상담교사에게 이야기하여 인지함. 2000.0.0. 학교장 보고, 피해자 긴급조치, 경찰 신고 2000.0.0. 도교육청 및 교육지원청 공문 보고 2000.0.0. 도교육청 및 교육지원청 방문 컨설팅 2000.0.0. OO교육지원청 성폭력 예방 교육 및 전수조사 실시 2000.0.0. 교육지원청 파견 피해조사위원을 포함하여 조사단 구성 2000.0.0. 신고인 및 피신고인 조사 2000.0.0. 성고충심의위원회 개최 예정	
5	긴급 조치 사항	신고인	별도의 조치를 원하지 않고, 피신고인과의 분리 조치만 원함.
		피신고인	피·가해자 분리 조치(2000.0.0.~0.0.) - 2000.0.0.~0.0. 수업 교체 - 2000.0.0.~0.0. 연가 승인 - 2000.0.0.~0.0. 병가 승인
6	조사 개요	조사자	성고충상담원 ○○○, 피해조사위원(○○성폭력상담소 소장) ○○○
		조사기간	2000.00.00. ~ 2000.00.00
7	피해 조사 내용	발생한 피해와 영향 1	- 성적 수치심을 느꼈다. 기분이 나빴다. - 부끄러웠다. 명예가 훼손되었다. 이후 마주치기 두렵다. 힘들다
		[피해 유발 언행 1-1]	이성 관계 관련하여 2회 발언 → 신고인·피신고인 진술 일치 여부 ☐ 일치 ☐ 불일치 ☐ 일부 일치
			[신고인 진술] 25.00.00.(토) 00:00에 신고인 ○○○이/가 개인 카톡으로 피신고인에게 “전 남자친구가 자꾸 연락해서 짜증난다.” 라고 말하니 피신고인이 “전 남자친구가 외로워서 그런가 보다. 남자는 몸이 외로우면 그렇게 연락해.” 라고 말함. 25.00.00.(화) 00:00에 피신고인이 개인 카톡으로 신고인에게 “전 남자친구랑은 어디까지 진도 나가봤어?ㅋㅋㅋ” 라고 말함. 이에 신고인 ○○○은 모르겠다고 말함.
			근거 자료 p.00 [붙임 0] 신고인 제출 자료 (피신고인과의 카톡 캡처본)
		[피신고인 진술] 남자 친구에 대해 이야기한 것을 기억나지만, “남자는 몸이 외로	

			우면 그렇게 연락한다,” , “진도 어디까지 나가봤어?” 라는 발언은 기억나지 않음. [참고인] 관련 진술이 있는 경우 기재
		[피해 유발 언행 1-2]	~~~~~ → 신고인·피신고인 진술 일치 여부 ☐ 일치 ☐ 불일치 ☐ 일부 일치 [신고인] [피신고인] [참고인] 관련 진술이 있는 경우 기재
		발생한 피해와 영향 2	- (신체적 피해) 손으로 엉덩이를 툭 치는 추행을 당했음 - 이후 너무 무섭고 두려움
		[피해 유발 언행 2-1]	손으로 엉덩이를 툭 치는 추행이 있었음 → 신고인·피신고인 진술 일치 여부 ☐ 일치 ☐ 불일치 ☐ 일부 일치 [신고인] 25.00.00.(토) 00:00에 000에서 손으로 엉덩이를 툭 치 [피신고인] 그런적 없음 [참고인] 손인지는 모르겠지만 엉덩이를 툭 치는 것으로 보였음
	...	...	...
8	신고인 요청사항		피신고인과 다시는 마주치지 않았으면 좋겠음.
9	특이사항		현재 경찰에서 본 사안을 조사 진행 중임. 신고인이 특수교육대상자임.

20 년 월 일

피해조사자 OO학교 성고충상담원 ○ ○ ○ (서명)

OO학교

- ※ 접수일자: 전수조사 등을 통해 추가 사안이 접수된 경우 접수 일자를 여러 개 작성 가능
- ※ 당사자: 피신고인이 여러 명인 경우 칸을 추가하여 작성. 참고인이 없는 경우 해당 칸 삭제
- ※ 쟁점사항: 신고인이 여러 명인 경우 신고인별로 작성. 신고인이 1명이더라도 피신고인의 주요 언행이 구분되거나 피해 일자가 구분되는 경우 피해별로 나누어 작성
- ※ 신고인 요구사항: 신고인이 여러 명인 경우 신고인 별로 상세 기재
- ※ [붙임] 관련 자료 일체는 자료 목록 뒤에 목록 순서대로 관련 모든 자료를 붙여 스캔하는 등 하나의 파일로 제작합니다.
- ※ 실제 조사 결과 보고서 작성 시 해당 표와 본문 파란색 글자는 삭제 후 사용하며, 검정색 글씨로 작성 하세요.

자료 목록

연번	목록명	페이지
1	(예시) 피해 진술서 (2000. 00. 00.)	00
2	(예시) 보호자 의견서 (2000. 00. 00.)	00
3	(예시) 신고인 피해 조사 문답서 (2000. 00. 00.)	00
4	(예시) 신고인 제출자료 신고인-피신고인 대화 녹취록(00분 00초) (2000. 00. 00.)	00
5	(예시) 피신고인 진술서 (2000. 00. 00.)	00
6	(예시) 피신고인 피해 조사 문답서 (2000. 00. 00.)	00
7	(예시) 피신고인 제출 자료(신고인과의 카톡 캡처본 등)	00
8	(예시) 참고인 조사문답서(목격 학생 000) (2000. 00. 00.)	00

위촉장

성명:

소속:

생년월일: 0000.00.00.

귀하를 「00학교 성희롱·성폭력 예방 및 2차 피해 방지지침」 제〇〇조에 의하여 〇〇학교 성고충심의위원회 위원으로 위촉합니다.

(위촉기간 : 2000년 0월 0일 ~ 2000년 0월 0일)

20 년 월 일

00학교장 (직인)

성고충심의위원회 참석 요청서(참석자용)

○○학교 성고충심의위원회는 「○○학교 성희롱·성폭력 예방 및 2차 피해 방지지침」 제○○조에 의거하여, ○○학교 2000년 ○회 성고충심의위원회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 참석하기 어려운 사정이 있는 경우 서면으로 의견진술을 대신할 수 있습니다.

1. 개최 일자: 2000년 ○○월 ○○일

2. 참석 시간: 00:00까지 참석

※ 귀하의 진술에 앞서 사전 논의가 길어질 경우 대기 시간이 발생할 수 있음을 양해 부탁드립니다.

3. 참석 장소: (대기 장소) ○○학교 ○○관 ○층 ○○실

2000년 월 일

○○학교 성고충심의위원회위원장

[안내사항]

회의 당일 출석이 어려운 경우 첨부한 서면 진술서(별지양식, 서식⑤)를 작성하여 ○○학교 성고충심의위원회 회의 전날까지 제출 가능합니다. 단, 당사자가 원하지 않으면 서면 진술서를 제출하지 않을 수 있습니다.

성고충심의위원회 위원 명단

(2000.0.0 기준)

연번	성명	소속	위촉기간	자격	비고
1	○○○	○○○학교	20○○.○○.○○. ~20○○.○○.○○	위 원 장	
2	○○○	○○○학교		교 원	
3	○○○	○○○학교		교 원	
4	○○○	○○○학교		교 원	
5	○○○	○○○학교		교 원	
6	○○○	○○상담소		외부위원	
7	○○○	○○상담소		외부위원	

※ 위원회 당일 참석 상황과 위원 제척·기피·회피로 인해 위 7인 중 실제 심의에 참여하지 않는 위원이 발생할 수 있습니다.

※ 피해자(보호자 포함) 및 피신고인은 사안과 관련하여 위원에게 연락·접촉을 하거나 해당 명단을 타인에게 공개해서는 아니 되며, 위원 정보에 대한 비밀을 유지하여야 합니다.

○○학교

성고충심의위원회 기피 확인서

❖ OO학교 2000 O회 성고충심의위원회

❖ 확인자 · 신청자

구분: ☐ 신고인(피해자) ☐ 피신고인	성명:
소속:	연락처:

본인은 OO학교 성희롱·성폭력 고충심의위원회 심의위원 명단을 고지받았으며,
기피할 의원이 없음을 확인합니다.

2000년 월 일

확인자: (서명)

※ 만약 기피 신청하고자 하는 위원이 있는 경우 아래 사항을 작성하여 제출 바랍니다.

1. 기피 하고자 하는 위원 성명:

2. 기피 사유

※ 기피 신청 시 심의위원회 당일 기피 가부를 결정합니다.

본인은 「OO학교 성희롱·성폭력 예방 및 2차 피해 방지지침」 제○조○항에
의거하여 위와 같은 사유로 기피신청을 합니다.

2000년 월 일

신청자: (서명)

OO학교 성고충심의위원장 귀하

성고충심의위원회 회피 신청서

❖ 00학교 2000 0회 성고충심의위원회

❖ 성 명:

❖ 소 속:

1. 회피하고자 하는 심의 안건: 00학교 2000-0호 성사안

2. 회피 사유

※ 회피 신청 시 심의위원회 당일 회피 가부를 결정합니다.

본인은 「00학교 성희롱·성폭력 예방 및 2차 피해 방지지침」 제0조0항에
의거하여 위와 같은 사유로 회피 신청을 합니다.

2000년 월 일

신청자: (서명)

00학교 성고충심의위원장 귀하

성고충심의위원회 심의 결과서

- ○○학교 20○○-○회 -

1. 대상사건

- 가. 사안 접수번호: 20○○-○
 나. 신고인(피해자): 학생/교원/직원 ○○○
 다. 피신고인: 학생/교원/직원 ○○○
 라. 신고내용: (예시) 교원 ○○○이 위 피해 학생 3인의 팔뚝, 머리 등에 불필요한 신체접촉을 하였고, “안마를 해달라”, “○○○의 몸매가 S라인이다” 등의 부적절한 발언을 함.

2. 의결사항

「○○학교 성희롱·성폭력 예방 및 2차 피해 방지지침」 제○○조에 의거하여, 다음과 같이 의결한다.

피해자 보호조치		신고인이 여러 명인 경우 신고인별로 보호조치 별도 부가 가능
성희롱·성폭력 성립 여부 ※ 2차 피해 사안의 경우 2차 피해 판단 여부로 수정		성희롱·성폭력 성립/미성립(성립 0명, 미성립 0명) 2차 피해 성립/미성립(성립 0명, 미성립 0명) ※ 2차 피해 사안이 아닌 사안은 2차 피해에 대해서는 의결하지 않음.
재발 방지 대책 수립	피신고인 조치 의견	재발방지교육 이수 의결 시 이수시간 및 이수기한을 명기 ex. 재발방지교육 10시간 이수(~2025.00.00.까지)
	기관 조치 (2차 피해 방지 포함)	

20 년 월 일

	위 원 장	(서명)
내부위원	(서명)	내부위원 (서명)
내부위원	(서명)	내부위원 (서명)
외부위원	(서명)	외부위원 (서명)

○○학교 성고충심의위원회

성고충심의위원회 회의록

○○학교 2000년 제 회 성고충심의위원회

[사안 접수번호] ○○학교 20○○-○○호, ○호
1. 일 시: 20○○년 ○월 ○일(요일) 00:00~00:00 2. 장 소: ○○학교 ○층 ○○실 3. 참석자: [위원장] ○○○ [내부위원] ○○○, ○○○, ○○○ [외부위원] ○○○(○○성폭력상담소 소장), ○○○(○○성폭력상담소 소장) [간사] 성고충상담원 ○○○ [관련자] 신고인 ○○○, 피신고인 ○○○, 참고인 ○○○ [속기사] ○○○(○○○속기 사무소)
4. 회 순 1) 개회 2) 심의위원회 개요 안내 - 목적, 진행 절차, 주의사항 전달, 참석자 소개 3) 제척·기피·회피 여부 확인 4) 사안 보고 및 질의 5) 신고 측 확인 및 질의응답 6) 참고인 확인 및 질의응답 7) 피신고 측 확인 및 질의응답 8) 심의·의결 9) 폐회
5. 상정 안건
6. 회의 내용 (녹취 음성으로 녹취록을 제작하는 등 회의 참석자 발언을 그대로 작성, 임의로 회의 내용 편집 불가) (내부위원 발언은 익명 처리 예) 내부위원 A, 내부위원 B) ☐ 위원장 반갑습니다. ~~~~~ ☐ 간사 ~~~~~ ☐ 내부위원 A ~~~~~ ☐ 위원 홍길동 ~~~~~

심의 결과 안내문

[신고인용]

- ☐ 수 신 인: ○○○ (소속 기재)
- ☐ 발 신 인: ○○학교 성고충심의위원회
- ☐ 심의결과

피해자 보호조치		
성희롱·성폭력 성립 여부		성희롱·성폭력 성립/미성립 2차 피해 성립/미성립 ※ 2차 피해 사안이 아닌 사안은 <u>2차 피해 관련 내용 삭제</u>
재발 방지 대책 수립	피신고인 조치 의견	재발방지교육 이수 의결 시 이수시간 및 이수기한을 명기 ex. 재발방지교육 10시간 이수(~2025.00.00.까지)
	기관 조치 (2차 피해 방지 포함)	

※ 당사자는 위원회 심의 결과 내용을 공개해서는 안 됩니다.

※ 위원회의 결과는 행정청의 처분이 아니므로 결정의 취소를 구하는 행정심판, 행정소송이 불가하며, 별도 불복절차가 없습니다.

위와 같이 20○○년 ○회 ○○학교
성고충심의위원회 심의 결과를 알려드립니다.

2000. ○. ○.

○○학교 성고충심의위원회

심의 결과 안내문 [피신고인용]

- ☐ 수 신 인: ○○○ (소속 기재)
- ☐ 발 신 인: ○○학교 성고충심의위원회
- ☐ 심의결과

성희롱·성폭력 성립 여부	성희롱·성폭력 성립/미성립 2차 피해 성립/미성립 ※ 2차 피해 사안이 아닌 사안은 <u>2차 피해 관련 내용 삭제</u>
피신고인 조치 의견	재발방지교육 이수 의결 시 이수시간 및 이수기한을 명기 ex. 재발방지교육 10시간 이수(~2025.00.00.까지)

- ☐ 재발방지교육 안내 (재발방지교육 이수가 미결정된 경우에는 삭제하여 사용)
- 「공공부문 성희롱 행위자 인식개선 교육」이 가능한 기관에서 이수하시기 바랍니다.
※ 별첨 자료 참고
 - 이수 기한 내 교육 이수 완료 후, 이수증을 아래 메일로 제출하시기 바랍니다.
(제출 메일: 담당자 이메일 기재)

- ※ 당사자는 위원회 심의 결과 내용을 공개해서는 안 됩니다.
- ※ 위원회의 결과는 행정청의 처분이 아니므로 결정의 취소를 구하는 행정심판, 행정소송이 불가하며, 별도 불복절차가 없습니다.
- ※ 재발방지교육 이수 여부는 징계 등 인사 조치에 반영될 수 있습니다.

위와 같이 20○○년 ○회 ○○학교
성고충심의위원회 심의 결과를 알려드립니다.

2000. ○. ○.

○○학교 성고충심의위원회

별첨
2025. 경남 공공부문 행위자 재발방지교육 가능기관 목록

(2025. 3. 1. 기준)

연번	지역	기관명	기관 연락처	비고
1	진주	진주성폭력상담소	055-746-7462	
2		사단법인 진주성폭력피해상담소	055-748-3003	
3	통영	통영YWCA성폭력상담소	055-648-2070	
4	김해	김해성폭력상담소	055-329-6457	
5	밀양	밀양시성폭력·가정폭력통합상담소	055-352-1367	
6	거제	거제YWCA성폭력상담소	055-682-1361	
7	양산	양산성가족상담소	055-366-6676	
8	함안	함안성·가족상담소	055-587-7941	
9	창녕	창녕성건강가정상담소	055-521-1367	
10	하동	하동젠더폭력피해상담소	055-883-1366	
11	거창	거창젠더폭력통합상담센터	055-944-1828~9	
12	창원	경남여성장애인 성폭력상담소	055-241-5041	장애인 행위자만 담당
13	창원	창원시청소년성문화센터	055-716-0311	초등학생 행위자 대상 성교육만 담당
14	사천	경상남도청소년성문화센터	055-831-4567	

행위자 재발방지교육비 지원 사업 안내

- ◎ 위 기관에서 교육 이수 시 전체 교육비 중 30%를 경상남도교육청에서 지원합니다.
- ◎ 교육 종료 후 교육기관에서 경상남도교육청으로 교육 이수 결과 제출 시 교육기관으로 교육비를 지급합니다.(분기별로 일괄 지급)

참고 자료

① 조정 · 중재 합의서 예시

조정 · 중재 합의서(예시)

구분	성명	소속	생년월일
신고인			
피신고인			

본 합의서는 20〇〇년 〇월 〇일 〇〇학교에 접수된
20〇〇-〇호 성사안의 당사자 간 합의에 관한 건입니다.

합의내용 (예시) ① 피신고인 〇〇〇이 작성한 각서와 사과문 이행
② 행위자(피신고인) 특별교육 이수
③ 신고인 △△△에 대한 개인적 연락 및 접촉 금지

(예시) 피신고인 _____은 위의 합의 내용에 동의합니다. 본인의
~~~~~ 행위와 ~~~~~ 발언 사실을 인정하고 이를 반성하며 이후 사안의  
재발 방지 및 비밀 유지를 서약합니다. 이 합의가 이행되지 않을 경우 해당  
합의가 무효화되고, 중지된 절차가 다시 진행될 수 있음을 인지하였습니다.

신고인 \_\_\_\_\_은 위의 합의 내용으로 피해 사안을 중지하는 것에 동의  
하며, 이후 사안의 비밀 유지를 서약합니다.

20〇〇년 〇월 〇일

신고인

피신고인

(서명)

(서명)

- ※ 피해자가 학생인 경우, 본 합의서 작성을 금합니다.
- ※ 조정 · 중재는 피해자 및 피신고인이 원하는 경우에만 진행 가능합니다.
- ※ 조정 · 중재는 제3자인 조정 · 중재가 진행하는 것이 좋습니다.

## 참고 자료

### ② 학교 성고충심의위원회 시나리오 예시

## 학교 성고충심의위원회 시나리오 예시

본 시나리오는 학교 성고충심의위원회 시나리오 예시로,  
성희롱·성폭력 사안의 대상 유형과 사안에 따라 수정하여 사용하시기 바랍니다.

### 1. 개회 및 안내

| 절차                      | 세부 진행 발언                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 특이사항                                                                                                                            |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 위원장<br>인사 및<br>위원<br>소개 | <p>(위원장) 바쁘신 와중에도 참석해 주신 위원님들께 감사의 말씀을 드립니다. 이번 위원회는 ○○학교 「성희롱·성폭력 예방 및 2차 피해 방지지침」 제00조에 의거하여 ○○학교 성고충 사안을 심의·의결하기 위해 소집되었습니다. 위원님들께서는 위원회의 운영 목적과 규정에 의거 충분히 협의하셔서, 성고충 사안에 대한 심의와 피해자 보호조치, 재발방지대책 등에 관한 결정을 내려주시길 부탁드립니다.</p> <p>더불어 위원회 회의록을 속기 형태로 보관해야 하므로, 현재 회의록 작성을 위해 속기사가 배석하였음을 알려드립니다.</p> <p>간사는 심의위원회 참석자를 소개해주세요.</p> <p>(간 사) 그럼 오늘 참석해주신 심의위원을 소개해드리겠습니다.<br/>(각 위원 소개)</p>                                                                                                | 속기사 배석 시<br>배석 사항 안내                                                                                                            |
| 정족수<br>확인 및<br>개회 알림    | <p>(위원장) 간사는 성원을 보고해주세요.</p> <p>(간 사) 재적위원 ○명 중 ○명이 출석하여, 성원이 되었음을 보고드립니다.</p> <p>(위원장) 「○○학교 성희롱·성폭력 예방 및 2차 피해 방지지침」 제00조에 의거, 성원이 되었으므로 2000년 제0회 성고충심의위원회 개회를 선언합니다. [의사봉 1타]</p> <p>그럼, 오늘 회의 진행 순서를 설명드리겠습니다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 위원회 역할 및 기능 설명</li> <li>2) 심의안전 산정</li> <li>3) 조사보고 및 질의</li> <li>4) 신고인 측 의견진술 및 질의응답</li> <li>5) 피신고인 측 의견진술 및 질의응답</li> <li>6) 심의·의결</li> <li>7) 폐회 순으로 진행하겠습니다.</li> </ol> <p>그럼, 간사는 위원회의 역할 및 기능에 대해 설명해주시기 바랍니다.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 재적 위원 과반수 참석으로 개회하되 회의 종료시까지 성원 유지</li> <li>- 참고인 참석 시 진행 순서에 참고인 측 질의응답 추가</li> </ul> |
| 위원회<br>역할 및<br>기능       | <p>(간 사) 성고충심의위원회 역할 및 기능에 대해서 말씀드리겠습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 성고충심의위원회는 ○○학교 ○○○을 위원장으로 총 ○명의 위원으로 구성되어 있으며 외부 전문위원 2분이 포함되어 있습니다.</li> <li>- 회의는 재적 위원 과반수 찬성으로 의결하도록 되어있습니다.</li> <li>- 성고충심의위원회의 목적은 학교 내 성고충 사안을 심의하여 구체적인 피해자 보호 지원 사항과 실효성 있는 재발방지대책을 수립하는 데 있습니다.</li> <li>- 본 위원회에서는 총 4가지 사항을 심의합니다.</li> </ul>                                                                                                                                              |                                                                                                                                 |

| 절차                     | 세부 진행 발언                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 특이사항                                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                        | <p>첫째, 안전으로 상정된 사안의 성희롱·성폭력 또는 2차 피해 해당 여부입니다. 성희롱·성폭력 해당 여부를 판단할 때는 성인지 감수성을 가지고 합리적인 피해자 관점에서 판단하여야 합니다. 합리적인 피해자 관점에서의 판단이란, 피해자와 같은 처지에 있다고 생각하였을 때 피해 상황과 맥락이 성희롱·성폭력 피해가 될 수 있는지 검토하여야 한다는 의미입니다.</p> <p>둘째, 피해자에 대한 보호 조치입니다.</p> <p>셋째, 피신고인에 대한 조치 의견입니다. 이는 피신고인에 대한 징계와 처벌을 위한 조치가 아닌, 우리 학교의 피해 회복과 재발방지에 초점을 둔 조치 의견입니다.</p> <p>넷째, 재발방지대책입니다. 2차 피해를 방지하고, 우리 학교에 유사한 사안이 재발하지 않도록 실효성 있는 대책을 논의합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 위원님들께서 성희롱·성폭력에 해당하지 않는다고 인정하는 경우 학교장은 위원회의 심의의견을 참고하여 사안의 종결 및 기타 필요한 조치를 취할 수 있습니다. 이 조치에는 인사권자에게 행위자에 대한 인사 및 징계 조치 사항 건의가 포함됩니다.</li> <li>- 위원님들께서 성희롱·성폭력 사안이라고 인정하는 경우 학교장은 특별한 사유가 없는 한 인사권자에게 행위자에 대한 인사 및 징계 조치 사항을 건의합니다. 그러나 행위자에 대한 최종 징계는 수사기관 결과 등을 반영하여 별도의 징계 절차에 따라 진행됩니다. 성고충심의위원회 의결 결과는 징계에 대한 법적 구속력이 없고, 따라서 성고충심의위원회의 의결 결과만으로 행위자의 징계가 결정되지 않습니다.</li> <li>- 그리고 당사자에게 심의 결과를 통지함으로써 사건이 종결됩니다.</li> </ul> <p>(위원장) 간사의 설명 잘 들었습니다. 위원님들께서는 위원회의 운영 목적과 지침에 의거 충분히 협의하셔서 판단을 내려주시기 바랍니다.</p> |                                                                             |
| 안전 상정                  | (위원장) 오늘 심의할 안전은 다음과 같습니다. ○○학교 ○○○이 ○○○에게 ~~~한 행위로 신고된 사안입니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                             |
| 제척, 기피, 회피 안내<br>(필요시) | <p>(위원장) 안전 심의에 앞서 위원의 제척, 기피, 회피 여부를 확인하겠습니다. 간사는 위원의 제척, 기피, 회피 사유에 대해 설명을 부탁드립니다.</p> <p>(간 사) 제척, 기피, 회피 사유에 대해 말씀드리겠습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 「○○학교 성희롱·성폭력 예방 및 2차 피해 방지지침」 제○조에 의거하여, 사건의 당사자 또는 사건과 특수한 관계를 가진 자는 해당 심의·의결에서 제척되며, 사건의 당사자는 특정 위원이 심의·의결의 공정성을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우 서면으로 기피신청을 할 수 있습니다. 이 경우, 기피 대상이 된 위원을 제외한 참석위원의 과반수의 찬성을 통해 기피 가부를 결정합니다. 마지막으로 위원이 제척 및</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>기피, 회피 시 위원 정족수 등 성원이 유지될 수 있도록 유의하고, 기피, 회피 해당자는 회의에서 즉시 배제하고 귀가 조치</p> |

| 절차              | 세부 진행 발언                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 특이사항                          |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                 | <p>기피 사유에 해당하는 경우에는 스스로 해당 사안의 심의(의결)에서 회피할 수 있습니다.</p> <p>(위원장) 위원님들께서는 오늘 심의할 사안과 관련하여 제척 사유에 해당하시거나 회피하실 분은 말씀해 주시기 바랍니다. 간사는 사전 기피 여부에 대해 설명해주시기 바랍니다.</p> <p>(간 사) (회피·기피신청이 없는 경우) 당사자로부터 회피·기피신청이 없음을 확인하였습니다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |
| 회피·기피 신청이 있는 경우 | <p>(간 사) 피신고인 측으로부터 심의위원 1인에 대한 기피 신청이 있었습니다.</p> <p>(위원장) 간사는 기피 사유를 설명해 주시기 바랍니다.</p> <p>(간 사) 피신고인은 해당 심의위원에 대하여 ~~~한 이유로 기피를 신청하였습니다.</p> <p>(위원장) 그럼, 해당 기피 사유가 심의·의결의 공정성을 기대하기 어렵다고 생각되는 지에 대해 논의하여 주시기 바랍니다.</p> <p>(위 원) <i>(기피 사유에 대한 논의)</i></p> <p>(위원장) 그러면, ~~ 하는 것으로 결정하겠습니다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 회피·기피 신청대상자를 제외하고 회피·기피 가부 논의 |
| 주의 사항 전달        | <p>(위원장) 위원회 진행에 앞서 심의위원회의 공정성과 신뢰성을 위해 몇 가지 말씀을 전달합니다.</p> <p>첫째, 심의위원회는 성고충 사안에 대한 심의를 통하여 피해자 보호조치와 피해회복, 재발방지대책 수립을 목적으로 함을 분명히 밝힙니다.</p> <p>둘째, 심의위원들은 사안의 본질과 핵심을 정확하게 판단하여, 공정하며 객관적인 조치가 이루어지도록 최선을 다해주시기 바랍니다.</p> <p>셋째, 회의에 참석한 모든 분들은 각각의 성희롱·성폭력 사안들이 매우 복잡하고 개별적인 양상을 띠는 점을 이해하고, 다른 사례와 심의위원회의 조치 결과를 단순히 비교하지 않기 바랍니다.</p> <p>끝으로, 성고충심의위원회 회의는 비공개로 진행됩니다. 다만 수사기관의 압수수색, 법원의 문서제출명령이 있는 경우 회의록은 수사기관 및 법원에 제출됩니다. 또한, 별도의 정보공개 청구가 있는 경우 관련 법령에 근거하여 공개 여부를 결정할 수 있습니다. 더불어 위원분들은 심의 과정에서 알게 된 비밀 또는 신고인·피신고인과 관련된 자료를 공개하거나 다른 사람에게 누설하여서는 안 되는 등 비밀누설 금지 의무가 있음을 유의하여 주시기 바랍니다. 심의자료 또한 심의가 종료된 후 간사가 수거하여 폐기합니다.</p> |                               |

## 2. 사안 보고

| 절차                            | 세부 진행 발언                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 특이사항                                 |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 고충 처리<br>기구<br>피해 조사<br>결과 보고 | <p>(위원장) 다음은 사안 보고가 있겠습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 위원님들께서는 조치 결정을 위해 성사안 피해 조사 결과 보고서 및 관련 자료 일체 등 심사 자료를 참고하시어, 사안의 경과, 내용을 파악하고 심의 대상자에게 추가로 확인할 사항을 준비하여 주시기 바랍니다.</li> <li>- 간사는 사안을 보고해주시기 바랍니다.</li> </ul> <p>(간 사) ○○학교 2000-0호 사안의 경과와 내용을 보고하겠습니다.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p style="text-align: center;"><b>조사 결과 보고서를 정리하여 보고</b></p> <p>▶ 2000. 00. 00. 성희롱·성폭력 사안 신고 접수하여, ~~~</p> <p>★ 조사결과 보고서의 항목 순서대로 보고</p> <p>☞ A와 B의 진술이 일치하는 사실은 ~~~입니다.</p> <p>☞ A와 B의 상반된 주장은 다음과 같습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A 측 주장 및 목격자 진술은 ~입니다.</li> <li>- B 측 주장 및 목격자 진술은 ~입니다.</li> </ul> <p>☞ 기타 진단서, 문자 내용 등 증빙자료가 있는 경우 요약 보고</p> <p>☞ 신고인 요구 사항, 특이사항 요약 보고</p> </div> <p>이상 ○○학교 2000-0호 사안에 대한 보고를 마치겠습니다.</p> <p>(위원장) 정확한 사안 파악을 위해 관련 자료를 숙지할 시간을 00분 정도 갖겠으며 위원님들께서는 조사 결과 보고서 등 여러 자료를 검토하시고 질문 사항은 조사자에게 질의하여 주시기 바랍니다.</p> <p>참고로 오늘 회의에는 신고인, (참석시)참고인, 피신고인이 차례로 참석할 예정입니다. (참고인 참석시) 참고인은 ~~~입니다. (신고인의 신뢰관계인 참석시) 더불어 신고인의 심신 안정을 위해 신고인의 보호자도 회의에 배석합니다.</p> <p>00시 00분까지 자료를 검토하도록 하겠습니다.</p> <p style="text-align: center;">( 자료 검토 )</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 자료 검토 다 되셨습니까? 시간이 더 필요한 위원님이 있으시면 말씀해 주십시오. (있는 경우) 5~10분 정도 더 자료 숙지 시간을 갖도록 하겠습니다.</li> <li>- 위원님들께서는 핵심 질의 내용 추출 및 중복 질의를 방지하기 위하여 주요 쟁점 사안과 신고인 및 피신고인, (참석시) 참고인 대상 질의 사항에 대해 협의하여 주시기 바랍니다.</li> </ul> <p style="text-align: center;">( 주요 쟁점과 질의 사항 협의 )</p> <p>(위원장) 이상 주요 쟁점과 질의 사항에 대한 협의를 마치겠습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 협의 결과 첫 번째 쟁점 사항에 대한 주요 질의 내용은 신고인에게 ~~~를 확인하고, 피신고인에게 ~~~를 확인하는 것이고, 두 번째 쟁점 사항에 대한 주요 질의 내용은 신고인에게 ~~~를 확인하고, 참고인에게 ~~~를 확인하고, 피신고인에게 ~~~를 확인하는 것으로 요약하도록 하겠습니다.</li> </ul> | 사안 보고는<br>피해 조사<br>결과 보고서<br>작성자가 보고 |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |



### 3. 신고인 측 사실확인 · 의견진술 · 질의응답

| 절차               | 세부 진행 발언                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 특이사항                |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 신고인 측 입장         | <p>(위원장) 관련자 질의에 앞서 질의 시 유의 사항이 있습니다. 대개 신고인 및 피신고인은 매우 긴장한 상태로 질의에 응하오니 필요한 사실 관계는 확인하시되, 취조하거나 강압적인 분위기가 되지 않도록 유의하여 주시기 바랍니다.</p> <p>먼저 신고인 측 질의 · 응답을 하도록 하겠습니다. 간사는 신고인을 입실시켜 주십시오.</p> <p style="text-align: center;">( 신고인 측 입실 )</p> <p>(위원장) 본 사안으로 상심이 크셨으리라 생각합니다. 그럼에도 위원회에 참석해 주셔서 감사합니다. 본인 소개를 부탁드립니다.</p> <p>(신고인) <i>(자기 소개)</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 신고인이 많은 경우 순차적으로 입장 |
| 유의 사항 안내         | <p>(위원장) 신고인 측 진술 및 질의를 시작하기 전에 몇 가지 주의 사항을 말씀드리겠습니다.</p> <p>첫째, 발언하기 위해서는 먼저 발언하겠다는 의사를 밝히고 위원장에게 동의를 구해주시기 바랍니다.</p> <p>둘째, 심의위원회가 진행되는 동안 욕설, 폭언, 폭행 및 회의 진행 방해할 할 경우에는 퇴실 조치를 하도록 하겠습니다.</p> <p>셋째, 회의 참석자 전원은 심의위원회에 참여하여 알게 된 모든 사항에 대해 비밀을 유지해야 하는 의무가 있다는 점을 기억해 주시기 바랍니다.</p> <p>넷째, 본 위원회는 성고충 사안에 대한 심의와 피해자 보호 조치, 재발방지대책 등을 논의하는 기구임을 안내드리며, 위원회의 조치 결과를 신뢰해 주시기 바랍니다.</p> <p>(신뢰관계인 참석 시) 다섯째, 심의위원이 신고인에게 한 질문에는 신고인만 답변할 수 있습니다. 신뢰관계인이 신고인 대신 답변할 수 없으며, 신고인의 답변을 방해하거나 신고인의 진술에 부당한 영향을 미칠 수 있는 행위를 할 경우 퇴실 조치를 하도록 하겠습니다. 단, 심의위원이 신뢰관계인에게 직접 질문한 경우 이에 한정하여 답변할 수 있습니다.</p> <p>마지막으로, 위원회 회의록을 속기 형태로 보관해야 하므로, 현재 회의록 작성을 위해 속기사가 배석하였음을 알려드립니다.</p> | 속기사 배석 시 배석 사항 안내   |
| 사안 설명 및 사실 여부 확인 | <p>(위원장) 먼저, 사안에 대한 설명이 있겠습니다. 신고인은 내용을 잘 듣고 이상이 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다. 간사는 사안 주요 내용 중 신고인이 진술한 부분에 대해 설명해 주시기 바랍니다.</p> <p>(간 사) 사안 내용 중 신고인이 진술한 부분을 말씀드리겠습니다.</p> <p style="text-align: center;">( 사안 주요 내용 중 신고인 진술 부분 설명 )</p> <p>이상입니다.</p> <p>(위원장) 신고인, 조사자가 설명한 내용이 맞습니까?</p> <p>(신고인) <i>(답변)</i></p> <p>(위원장) 혹시 추가로 제출할 자료가 있습니까?</p> <p>(신고인) <i>(답변)</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |

| 절차                    | 세부 진행 발언                                                                                                                                                                                                                            | 특이사항                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 질의응답                  | <p>(위원장) 위원님들께서는 확인하실 내용이 있으시면 질의해 주시기 바랍니다. 신고인은 위원들의 질문이 이해되지 않으면 다시 질문을 요청해주시고, 답변하기 어려운 내용은 대답을 생략할 수 있습니다.</p> <p>또한 위원들의 질의에 대해 신고인의 입장을 차분히 설명하면 되오니 편안하게 사실에 근거하여 자세하게 답변해주시기 바랍니다.</p> <p>(위원들) (질문)</p> <p>(신고인) (답변)</p> | <p>취조하거나<br/>강압적인<br/>분위기가<br/>되지 않도록<br/>유의</p>     |
| 입장 표명<br>및 요구사항<br>확인 | <p>(위원장) 마지막으로 신고인 측의 입장이나 요구사항을 말씀해 주시기 바랍니다.</p> <p>(신고인측) (진술)</p>                                                                                                                                                               | <p>신뢰관계인<br/>진술 가능</p>                               |
| 사후 과정<br>안내           | <p>(위원장) 더 이상의 질문이 없으시면 이상으로 신고인 측의 사실 확인 및 의견 진술을 마치겠습니다.</p> <p>성실히 응답해 주신 신고인에게 감사드리며, 성고충심의위원회 심의 결과는 서면으로 통보 드리겠습니다.</p> <p>고생 많으셨습니다. 귀가하셔도 되겠습니다.</p> <p>( 신고인 측 퇴실 )</p>                                                    | <p>- 신고인 측의<br/>귀가 안내<br/>- 시간이 길어질<br/>경우 정회 가능</p> |

#### 4. 참고인 진술 (필요시)

※ 사전에 요청하여 참석한 참고인에게만 질의할 수 있으며, 참석하지 않은 참고인의 출석을 강요하거나 위원회 진행 중 즉석에서 참고인 출석을 요청할 수 없습니다.

| 절차          | 세부 진행 발언                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 특이사항                |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 참고인<br>입실   | <p>(위원장) 다음은 참고인 질의·응답을 하도록 하겠습니다. 간사는 참고인과 관련자의 관계 등을 설명해주시기 바랍니다.</p> <p>(간 사) <i>(신고인 및 피신고인과의 관계, 참고인의 진술이 주요한 이유 등 설명)</i></p> <p>(위원장) 간사는 참고인을 입실시켜 주십시오.</p> <p style="text-align: center;"><i>( 참고인 입실 )</i></p> <p>(위원장) 본 위원회에 참석해 주셔서 감사합니다. 본인 소개를 부탁드립니다.</p> <p>(참고인) <i>(자기소개)</i></p>                                                          | 참고인이 많은 경우 순차적으로 입장 |
| 유의 사항<br>안내 | <p>(위원장) 참고인 측 진술 및 질의를 시작하기 전에 몇 가지 주의사항을 말씀드리겠습니다.</p> <p>첫째, 발언하기 위해서는 먼저 발언하겠다는 의사를 밝히고 위원장에게 동의를 구해주시기 바랍니다.</p> <p>둘째, 심의위원회가 진행되는 동안 욕설, 폭언, 폭행 및 회의 진행 방해할 할 경우에는 퇴실 조치를 하도록 하겠습니다.</p> <p>셋째, 회의 참석자 전원은 심의위원회에 참여하여 알게 된 모든 사항에 대해 비밀을 유지해야 하는 의무가 있다는 점을 기억해 주시기 바랍니다.</p> <p>마지막으로, 위원회 회의록을 속기 형태로 보관해야 하므로, 현재 회의록 작성을 위해 속기사가 배석하였음을 알려드립니다.</p> |                     |
| 질의응답        | <p>(위원장) 위원님들께서는 참고인에게 질의하여 주시기 바랍니다.</p> <p>(위원들) <i>(질문)</i></p> <p>(참고인) <i>(답변)</i></p> <p>(위원장) 더 이상의 질문이 없으시면 이상으로 참고인 진술을 마치겠습니다. 성실히 응답해 주신 참고인에게 감사드립니다.</p> <p>고생 많으셨습니다. 귀가하셔도 되겠습니다.</p> <p style="text-align: center;"><i>( 참고인 퇴실 )</i></p>                                                                                                       | 참고인 귀가 안내           |

## 5. 피신고인 사실확인 · 의견진술 · 질의응답

| 절차                        | 세부 진행 발언                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 특이사항                                                                                                                              |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 피신고인<br>입실                | <p>(위원장) 다음은 피신고인 측 질의·응답을 하도록 하겠습니다. 간사는 피신고인을 입실시켜 주세요.</p> <p>( 피신고인 측 입실 )</p> <p>(위원장) 본 위원회에 참석해 주셔서 감사합니다. 본인 소개를 부탁드립니다.</p> <p>(피신고인) (자기소개)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |
| 유의 사항<br>안내               | <p>(위원장) 피신고인 측 진술 및 질의를 시작하기 전에 몇 가지 주의사항을 말씀드리겠습니다.</p> <p>첫째, 발언하기 위해서는 먼저 발언하겠다는 의사를 밝히고 위원장에게 동의를 구해주시기 바랍니다.</p> <p>둘째, 심의위원회가 진행되는 동안 욕설, 폭언, 폭행 및 회의 진행 방해할 할 경우에는 퇴실 조치를 하도록 하겠습니다.</p> <p>셋째, 회의 참석자 전원은 심의위원회에 참여하여 알게 된 모든 사항에 대해 비밀을 유지해야 하는 의무가 있다는 점을 기억해 주시기 바랍니다.</p> <p>넷째, 본 위원회는 성고충 사안에 대한 심의와 피해자 보호 조치, 재발방지대책 등을 논의하는 기구임을 안내드리며, 위원회의 조치 결과를 신뢰해 주시기 바랍니다.</p> <p>마지막으로, 위원회 회의록을 속기 형태로 보관해야 하므로, 현재 회의록 작성을 위해 속기사가 배석하였음을 알려드립니다.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 속기사 배석 시 배석 사항 안내</li> <li>- 성희롱·성폭력 성립되어야만 피해자 보호조치를 받을 수 있는 것은 아님 (학폭이랑 다름)</li> </ul> |
| 사안 설명<br>및<br>사실 여부<br>확인 | <p>(위원장) 먼저, 사안에 대한 설명이 있겠습니다. 피신고인은 내용을 잘 듣고 이상이 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다. 간사는 사안 주요 내용 중 피신고인이 진술한 부분에 대해 설명해 주시기 바랍니다.</p> <p>(간 사) 사안 내용 중 피신고인이 진술한 부분을 말씀드리겠습니다.</p> <p>( 사안 주요 내용 중 피신고인 진술 부분 설명 )</p> <p>이상입니다.</p> <p>(위원장) 피신고인, 조사자가 설명한 내용이 맞습니까?</p> <p>(피신고인) (답변)</p> <p>(위원장) 혹시 추가로 제출할 자료가 있습니까?</p> <p>(피신고인) (답변)</p>                                                                                                                              |                                                                                                                                   |
| 질의응답                      | <p>(위원장) 위원님들께서는 확인하실 내용이 있으시면 질의해 주시기 바랍니다. 피신고인은 위원들의 질문이 이해되지 않으면 다시 질문을 요청해 주시고, 답변하기 어려운 내용은 대답을 생략할 수 있습니다.</p> <p>또한 위원들의 질의에 대해 피신고인의 입장을 차분히 설명하면 되오니 편안하게 사실에 근거하여 자세하게 답변해 주시기 바랍니다.</p> <p>(위원들) (질문)</p> <p>(피신고인측) (답변)</p>                                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 행위 사실 확인 (특히, 신고인 주장과 다른 경우 사실관계 확인)</li> <li>- 취조하거나 강압적인 분위기가 되지 않도록 유의</li> </ul>     |

| 절차                    | 세부 진행 발언                                                                                                                                                            | 특이사항          |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 입장 표명<br>및 요구사항<br>확인 | (위원장) 마지막으로 피신고인 입장이나 요구사항을 말씀해 주시기<br>바랍니다.<br>(피신고인) (진술)                                                                                                         |               |
| 사후 과정<br>안내           | (위원장) 더 이상의 질문이 없으시면 이상으로 피신고인 사실 확인 및<br>의견 진술을 마치겠습니다.<br>성실히 응답해 주신 피신고인에게 감사드리며, 성고충심의위원회<br>심의 결과는 서면으로 통보 드리겠습니다.<br>고생 많으셨습니다. 귀가하셔도 되겠습니다.<br>( 피신고인 측 퇴실 ) | 피신고인<br>귀가 안내 |

## 6. 심의 · 의결

| 절차                                                 | 세부 진행 발언                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 특이사항          |               |  |  |                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <div>성희롱 · 성폭력 성립 여부 (2차 피해 포함)</div> </div> | <p>(위원장) 이어서 심의를 진행하겠습니다. 먼저 ‘<b>성희롱 · 성폭력 해당 여부</b>’에 대해 심의토록 하겠습니다.</p> <p>성희롱 · 성폭력 해당 여부를 판단할 때는 성인지 감수성을 가지고 합리적인 피해자 관점에서 판단하여야 합니다. 합리적인 피해자 관점에서의 판단이란, 피해자와 같은 처지에 있다고 생각하였을 때 피해 상황과 맥락이 성희롱 · 성폭력 피해가 될 수 있는지 검토하여야 한다는 의미입니다.</p> <p>성희롱 · 성폭력 성립 여부 심의 전에 관련 법령, 판례에 대한 간사의 설명이 있겠습니다</p> <p>(간 사) (<b>성희롱 · 성폭력 관련 법령, 사안 관련 판례 등 설명</b>)</p> <p>(위원장) 의결에 앞서 세부적인 의결 사항을 말씀드립니다.</p> <p>본 위원회에서는 사안 유형을 성희롱과 성폭력으로 구분하지 않고 ‘성희롱 · 성폭력’으로 통합하여 의결합니다.</p> <p>(피신고인 1명, 신고인 다수인 경우 예시 중 택1) 또한, 본 사안은 신고인이 다수인 사안으로, 신고인 별로 각각 성희롱 · 성폭력 여부를 의결합니다. / 또한, 본 사안은 신고인이 다수인 사안이지만 유사한 피해 내용이므로 모든 피해와 행위를 종합하여 성희롱 · 성폭력 여부를 의결합니다.</p> <p>(피신고인 1명, 신고인 1명이지만 신고 내용이 많은 경우) 또한, 본 사안은 신고 내용이 다수인 사안이지만 동일 피신고인에 의한 동일 신고인의 피해가 지속된 사안이므로 모든 피해와 행위를 종합하여 성희롱 · 성폭력 여부를 의결합니다.</p> <p>본 사안이 성희롱 · 성폭력에 해당하는 지 위원님들의 의견을 자유로이 토론 후, 표결하도록 하겠습니다.</p> <p style="text-align: center;">( 위원들 간 성희롱 · 성폭력 여부 논의 )</p> <p>(위원장) 더 이상 의견을 개진할 위원님이 없으시면 투표하도록 하겠습니다. 의결은 재적 위원 과반수 찬성으로 의결합니다. 간사는 투표 용지를 배부하여 주시기 바랍니다.</p> <p style="text-align: center;"><b>투표 용지 예시</b></p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">성희롱 · 성폭력 성립</td> <td style="text-align: center;">성희롱 · 성폭력 미성립</td> </tr> <tr> <td style="height: 30px;"></td> <td style="height: 30px;"></td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">( 간사 투표 용지 배부 )</p> <p>(위원장) 본 사안이 성희롱 · 성폭력에 해당한다고 판단하시는 위원님은 성립에 동그라미, 본 사안이 성희롱 · 성폭력에 해당하지 않는다고 판단하시는 위원님은 미성립에 동그라미를 그려주시기 바랍니다. 기권은 없으므로 모든 위원은 성립과 미성립 중에 반드시 하나를 선택하시기 바랍니다.</p> <p>표결을 마친 투표 용지는 반으로 접어서 투표함에 넣어주시기 바랍니다.</p> <p>(위원장) 모든 위원이 투표하였으므로, 개표하겠습니다.</p> | 성희롱 · 성폭력 성립  | 성희롱 · 성폭력 미성립 |  |  | <div> <div> <div>성희롱 · 성폭력 사안의 경우 성희롱 · 성폭력 성립 여부만 의결하고, 2차 피해에 대해서는 의결하지 않음.</div> <div>2차 피해 사안의 경우 성희롱 · 성폭력에 대해서는 의결하지 않음. 시나리오 수정하여 사용</div> <div> <div>위원장도 투표에 참여함.</div> <div>(총 7인 투표)</div> </div> </div> </div> |
|                                                    | 성희롱 · 성폭력 성립                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 성희롱 · 성폭력 미성립 |               |  |  |                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |               |  |  |                                                                                                                                                                                                                            |

| 절차                                              | 세부 진행 발언                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 특이사항                                                                                                    |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 | <p>( 투표지를 하나씩 위원들에게 보여주며 성립 여부 확인 )</p> <p>(위원장) 정리하겠습니다. 피신고인 ○○○이 신고인 ○○○에게 한 행위는 성희롱·성폭력에 해당/해당하지 않는 것으로 판단하도록 하겠습니다. [의사봉 3타]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |
| 피해자<br>보호조치<br>의결                               | <p>(위원장) 다음으로는 ‘<b>피해자 보호조치</b>’를 논의하도록 하겠습니다. 간사는 피해자 보호조치로 의결할 수 있는 사항 예시를 안내해 주시기 바랍니다.</p> <p>(간 사) 피해자 보호조치로 의결할 수 있는 사항은 심리상담 및 치료 지원, 지역 성폭력 상담소 연계, 치료 요양 등의 휴직 인정 결석/복무 승인, 수업·업무 변경, 근무 장소 변경, 배치·부서 전환 등이 있습니다.</p> <p>(위원장) 간사가 설명한 사항 외에도 사건 양상에 따라 자유롭게 조치 의견을 제시할 수 있습니다. 그러나 피신고인에게 부과하는 피·가해자 분리 조치는 피신고인 조치 의견 의결 시 논의할 예정이오니 현재는 피해자에게 부과할 수 있는 조치에 대해 논의해주시기 바랍니다. 피해자 보호조치에 대한 위원님들의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.</p> <p>(위원들 간 상호 논의)</p> <p>(위원장) 위원님들의 의견을 종합하여 피해자 보호조치는 ‘OOOO’으로 결정하겠습니다. [의사봉 3타]</p>                                                                                                                                                                                       | <p>- 성희롱·성폭력 성립되어야만 피해자 보호조치를 받을 수 있는 것은 아님 (학폭이랑 다름)</p> <p>- 피해자 보호조치 결정 시 가급적 기간 등 구체적으로 명시하여 의결</p> |
| 피해회복<br>및<br>재발방지를<br>위한<br>피신고인<br>조치 의견<br>의결 | <p>(위원장) 다음으로는 피해회복 및 재발방지를 위한 ‘<b>피신고인 조치</b>’에 대해 논의하도록 하겠습니다. 논의에 앞서 피신고인에 대한 징계는 본 위원회의 심의·의결 사항이 아님을 말씀드립니다. 간사는 피신고인 조치로 의결할 수 있는 사항 예시를 안내해 주시기 바랍니다.</p> <p>(간 사) 피신고인 조치로 의결할 수 있는 사항은 피해자 의사에 따른 (서면)사과 권고(단 양심의 자유가 있으므로 강제할 수 없음), 피해자·보호자에 대한 접촉 금지, 협박 및 보복행위의 금지, 재발방지교육 이수 권고, 수업 교체·업무 변경·배치 부서 전환 등을 통한 피·가해자 동선 분리, 심리 치료를 위한 복무 승인, 감사·징계·계약해지 요청 등 인사조치 등이 있습니다. 재발방지교육 이수 권고와 관련하여 ‘성희롱·성폭력 성립’인 경우 10시간 또는 20시간의 교육 시간을 권고할 수 있습니다. 더불어 재발방지교육 의결 시 교육이수 시간, 이수 기한 등을 구체적으로 명시하여 의결하도록 권장하고 있습니다. 의결 시 참고해 주시기 바랍니다.</p> <p>(위원장) 피해자의 피해회복과 재발방지를 위한 피신고인 조치 관련 위원님들의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.</p> <p>(위원들 간 상호 논의)</p> <p>(위원장) 위원님들의 의견을 종합하여 피신고인 조치 의견은 ‘OOOO’으로 결정하겠습니다. [의사봉 3타]</p> | <p>- 병과조치 가능</p> <p>- 재발방지교육 이수 의결 시 교육이수 시간, 이수 기한 등을 구체적으로 명시하여 의결</p>                                |

| 절차                   | 세부 진행 발언                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 특이사항 |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 기관 재발<br>방지 대책<br>의결 | <p>(위원장) 마지막으로 2차 피해 방지를 포함한 ‘학교 재발방지대책’에 대해 논의하도록 하겠습니다. 간사는 재발방지대책으로 의결할 수 있는 사항 예시를 안내해 주시기 바랍니다.</p> <p>(간 사) 2차 피해 방지를 포함한 기관 재발방지대책으로 의결할 수 있는 사항은 여성가족부 ‘조직문화 개선 컨설팅’ 신청, 학교 구성원별 전문가 초빙 성인지 감수성 교육 실시, 성희롱·성폭력 근절을 위한 캠페인 등 학교 문화 개선 활동, CCTV 설치 확대, 학교 보안관 확대 및 활동 시간 변경 등이 있습니다.</p> <p>(위원장) 간사가 설명한 사항 외에도 사건 양상에 따라 자유롭게 재발방지대책을 제시할 수 있습니다. 실효성 있는 재발방지대책 수립을 위해 위원님들의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.</p> <p style="text-align: center;">(위원들 간 상호 논의)</p> <p>(위원장) 위원님들의 의견을 종합하여 재발방지를 위한 기관 조치는 ‘OOOO’으로 결정하겠습니다. [의사봉 3타]</p> |      |
| 폐회                   | <p>(위원장) 혹시 추가적으로 논의할 사항이 있으십니까?</p> <p>없으시면 20○○년 제○회 ○○학교 성고충심의위원회 폐회를 선언합니다. [의사봉 3타]</p> <p>※ 의결서 서명</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |



## 참고 자료

### ③ 경남권 성희롱·성폭력 상담 전문기관 목록

## 경남권 성희롱·성폭력 상담 전문기관 목록

| 연번 | 기관명                                                                      |                                                                          | 상담 연락처       |
|----|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1  | 여성긴급전화1366 경남센터(24시간 운영)                                                 |                                                                          | 055-1366     |
| 2  | 한국여성인권진흥원 중앙디지털성범죄피해자지원센터 <span style="color: red;">[불법촬영물 삭제 지원]</span> |                                                                          | 02-735-8994  |
| 3  | 경상남도장애인권익옹호기관                                                            |                                                                          | 1644-8295    |
| 4  | 창원                                                                       | 경남해바라기센터                                                                 | 055-244-8117 |
| 5  |                                                                          | 사)경남여성회부설 경남성폭력·가정폭력통합상담소                                                | 055-244-8400 |
| 6  |                                                                          | 사)경남여성회부설 디지털성범죄경남지역특화상담소 <span style="color: red;">[불법촬영물 삭제 지원]</span> | 055-244-9009 |
| 7  |                                                                          | 창원 여성의전화부설 창원성폭력상담소 <span style="color: red;">[불법촬영물 삭제 지원]</span>       | 055-267-1366 |
| 8  |                                                                          | 진해 여성의전화부설 진해성폭력상담소                                                      | 055-546-8322 |
| 9  |                                                                          | 경남여성장애인 성폭력상담소                                                           | 055-247-1366 |
| 10 | 진주                                                                       | 경남서부해바라기센터                                                               | 055-754-1375 |
| 11 |                                                                          | 진주성폭력상담소                                                                 | 055-747-1366 |
| 12 |                                                                          | 사단법인 진주성폭력피해상담소                                                          | 055-745-1366 |
| 13 | 통영                                                                       | 통영YWCA성폭력상담소                                                             | 055-648-2070 |
| 14 | 사천                                                                       | 사천YWCA가정폭력성폭력통합상담소                                                       | 055-834-1253 |
| 15 | 김해                                                                       | 김해성폭력상담소                                                                 | 055-329-6451 |
| 16 | 밀양                                                                       | 밀양시성폭력·가정폭력통합상담소                                                         | 055-391-1366 |
| 17 | 거제                                                                       | 거제YWCA성폭력상담소                                                             | 055-682-1361 |
| 18 | 양산                                                                       | 양산성가족상담소                                                                 | 055-366-6676 |
| 19 | 함안                                                                       | 함안성·가족상담소                                                                | 055-587-1367 |
| 20 | 창녕                                                                       | 창녕성건강가정상담소                                                               | 055-521-1366 |
| 21 | 하동                                                                       | 하동젠더폭력피해상담소                                                              | 055-883-1366 |
| 22 | 거창                                                                       | 거창젠더폭력통합상담센터                                                             | 055-944-1828 |